العام الجامعي
2026 / 2027

MNARA

المنصة الرقمية الشاملة لطلاب الشريعة والقانون

مذكرات ومراجعات تفاعلية معتمدة

المراجعة النهائية

تعلّم بذكاء... قُد بقوة

- تأصيل تحليلي
- تطبيقات قضائية
- صياغة أكاديمية

تاريخ القانون

تحت إشراف فريق عمل المنارة القانونية

الفرقة الأولى

حمّل الآن | Google Play

0110 540 5478

تاريخ القانون

ملخص شامل — من الخلية الأولى إلى وقتنا الحاضر

الخلية الأولى	النظم والشرائع القديمة	النظم المصرية

القسم الأول: نشأة وتطور القانون

١ التعريف بعلم تاريخ القانون وأهميته

٢ مصادر القاعدة القانونية في الجماعة الأولى

٣ أشهر المدونات القانونية القديمة

٤ الشرائع السماوية (اليهودية والمسيحية)

أولًا التعريف بعلم تاريخ القانون وأهميته

تاريخ القانون علم يبحث في نشأة القاعدة القانونية وتطورها عبر الزمن، وفي العلاقة بين القانون والمجتمع من الماضي إلى الحاضر. والقانون مجموعة القواعد التي تحكم سلوك الأفراد في المجتمع، وتقترن بجزاء يوقع على المخالف. وتُدرس القواعد القانونية من زاويتين: **زاوية مكانية** تقارن بين قوانين الدول، و **زاوية زمانية** تتناول الماضي والحاضر والمستقبل. فدراسة الماضي تشمل الشرائع القديمة والمبادئ والنظم القانونية وتأثيرها في القوانين الحديثة، وهذا محل علم تاريخ القانون. أما دراسة الحاضر فتتناول القانون الوضعي المطبق وفروعه، ودراسة المستقبل تبحث في أفضل وسائل تقدم القانون وإصلاحه.

★ **أهمية دراسة النظم القانونية في القانون المصري** تظهر أهمية دراسة النظم القانونية في القانون المصري في فهم أصول النظم المعاصرة، لأن القواعد لم تولد بين يوم وليلة، بل هي نتاج تطور طويل. فمن الصعب استيعاب نظم الملكية والطلاق وحرية المرأة والمساواة دون الرجوع إلى أصلها وتطورها. كما تبين هذه الدراسة حداثة القاعدة أو قدمها، وتوفق بين التجديد والمحافظة على التقاليد، وتوسع المدارك، وتكوّن الملكة القانونية، وتعين على استخلاص الروح العامة للقانون. **والقانون المصري الحديث ثمرة غير مباشرة للقانون**

المصري القديم ، وقد حظيت النظم المصرية القديمة بإعجاب اليونانيين، واقتبس منها أفلاطون وصولون وغيرهما.

ثانيًا نشأة القانون والجماعة الإنسانية الأولى

الإنسان مدني بطبعه لا يستطيع العيش منفردًا، ولا يمكنه تدبير جميع احتياجاته وحده، ولذلك لا بد من قانون يحكم سلوك الأفراد. ويرتبط الوقوف على النظم القانونية الأولى بمعرفة الكتابة، ففي عصور ما قبل التاريخ لم يتمكن الباحثون من الوقوف على تلك النظم، وبعد معرفة الكتابة اكتشفوا آثارًا مكتوبة تدل عليها.

١ الخلاف في وقت ظهور الإنسان وكيفيته

اختلف العلماء في وقت ظهور الإنسان وكيفيته على فكرتين: نظرية التطور، وأصحاب الأديان السماوية. وترى نظرية التطور أن الإنسان ظهر كائنًا صغيرًا ثم تطور رويدًا، وعاش في إباحية جنسية حتى عرف الزواج، واستندوا إلى دراسات اجتماعية وداروين ولامارك. ويرى أصحاب الأديان السماوية أن الإنسان ظهر بوجود آدم عليه السلام مهذبًا لا متوحشًا، خلقه الله وكرمه وجعله خليفة في الأرض، واستندوا إلى التوراة والقرآن.

« ﴿قَالَ يَا آدَمُ أَنبِئْهُم بِأَسْمَائِهِمْ ۖ فَلَمَّا أَنبَأَهُم بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُل لَّكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ﴾ ».

الراجح: الراجح أن الإنسان الأول لم يكن وحشيًا، بل كان متعلما. وقياس الإنسان الأول على الشعوب المتخلفة الحالية مردود، لأن تأخر شعب الآن لا يعني أنه نشأ متأخرًا. ودعوى أن الإنسان أصله قرد ثم تطور مردودة بالدين، ويثبت علم التشريح استحالة ذلك.

٢ الخلية الأولى: الأسرة أم القبيلة أم العشيرة التوتمية؟

اتفق الفقه على أن الإنسان الأول كان يعيش في جماعة، واختلفوا في نوع الخلية الأولى. فذهب فريق إلى أن **الأسرة الأبوية** هي الخلية الأولى، وكانت في بدايتها تقوم على قرابة الدم من جهة الأم بسبب شيوع الإباحية، ثم ظهر زواج المشاركة، ثم الزواج الفردي، وبه ظهرت الأسرة الأبوية التي ينسب فيها الشخص إلى أبيه. ودخل فيها آخرون بالتبني أو بالجوار أو الرق أو الولاء، والمرجع في العضوية رب الأسرة الذي كانت له سلطات مطلقة. واستدلوا

بالكشوف الأثرية، وبزواج تحتمس من أخته حتشبسوت، وبزواج الأخدان عند العرب، وبآثار التوتم في الوشم، وبأن الزواج الفردي لم يكن إلا نهاية تطور. وكانت الأسرة وحدة اقتصادية وسياسية، فاقتصاديًا تقوم على الاكتفاء الذاتي، وسياسيًا تشبه دويلة صغيرة، ربها الحاكم وبيده السلطات وتنتقل لابنه الأكبر.

وذهب فريق ثانٍ إلى أن **القبيلة** هي الخلية الأولى، وتتكون من أفراد جمعتهم المصادفة أو الضرورة للتعاون واتقاء الأخطار دون صلة عامة، وتسيطر عليها القوة، ويحكمها زواج المشاركة والأخدان، وينسب الولد فيها لأمه، ولها حكم داخلي ورئيس وشيوخ، واقتصادها اكتفاء ذاتي، ثم تطورت إلى الأسرة الأمية ثم الأبوية. وذهب فريق ثالث إلى أن **العشيرة التوتمية** هي الخلية الأولى، والتوتم حيوان أو نبات تعبده الجماعة لاعتقادها أنها تولدت منه، وكان جدًا أعلى وإلهًا معبودًا، ويحرم صيده وأكله، ويرسم أفراده صوره وشمًا، ويتوسلون إليه بالنصر. والعشيرة أضيق من القبيلة وأوسع من الأسرة، ووجدت لدى الاستراليين والهنود الحمر، وربما في مصر قبل التاريخ. وسماتها اجتماعيًا شيوع النساء، وعدم استقلال الفرد بكيان ذاتي، وتضامن في الحقوق والواجبات، وسياسيًا نفوذ الشيوخ المطلق لأنهم ممثلون للتوتم.

الخلية	المضمون	الخصائص
الأسرة الأبوية	بدأت بقرابة الدم من جهة الأم بسبب شيوع الإباحية، ثم زواج المشاركة، ثم الزواج الفردي	ينسب الشخص إلى أبيه — رب الأسرة له سلطات مطلقة — وحدة اقتصادية وسياسية — دخل فيها آخرون بالتبني أو الجوار أو الرق أو الولاء
القبيلة	أفراد جمعتهم المصادفة أو الضرورة للتعاون واتقاء الأخطار دون صلة عامة	تسيطر عليها القوة — يحكمها زواج المشاركة والأخدان — ينسب الولد لأمه — لها حكم داخلي ورئيس وشيوخ — اقتصاد اكتفاء ذاتي
العشيرة التوتمية	التوتم حيوان أو نبات تعبده الجماعة لاعتقادها أنها تولدت منه، وكان جدًا أعلى وإلهًا معبودًا	أضيق من القبيلة وأوسع من الأسرة — شيوع النساء — عدم استقلال الفرد — تضامن في الحقوق والواجبات — نفوذ الشيوخ المطلق

ما تؤكده الأديان السماوية تؤكد الأديان السماوية أن الإنسان الأول عاش في ظل الزواج الفردي والأسرة الأبوية، قال تعالى: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ» .

ثالثًا مصادر القاعدة القانونية في الجماعة الأولى

ارتبطت مصادر القاعدة القانونية بتطور الإنسان، وأهمها القوة والدين والعرف. وقد ظهرت هذه المصادر متعاقبة، فكانت القوة أول المصادر ظهورًا، ثم جاء الدين مصدرًا في مرحلة تالية، ثم ظهر العرف مصدرًا مع تطور المجتمع اقتصاديًا وسياسيًا وفكريًا واجتماعيًا.

القوة: كانت القوة أول المصادر ظهورًا، إذ كانت العلاقة بين الفرد والجماعة تقوم على القوة، ووجود الحق متروكًا لادعاء الأقوياء، واستيفاؤه محكومًا بقوة صاحبه. ويسّرت ذلك حالة التوحش، وعدم وجود شخصية قانونية مستقلة، وغياب القواعد الأخلاقية والعادات والأحكام الإلهية، وعدم وجود سلطة عليا، وغلبة فكرة النصرة والتضامن، وانعدام العدالة. ومن صور القوة **دعوى إلقاء اليد** ، وهي دعوى تنفيذية على جسم المدين المعترف بالدين، فللدائن حبسه وتقييده ستين يومًا، فإن عجز عن السداد جاز بيعه وفاء للدين، وقسمة ثمنه بين الدائنين، وقد عرفت عند الرومان والبطالمة واليهود. ومن صورها **دعوى أخذ رهينة** ، إذ يستولي الدائن على مال من مدينه ويحبسه رهينة دون حكم قضائي، وما زالت آثارها في الرهن الرسمي والحيازي. ومن صورها اعتبار الاستيلاء سببًا للملكية، وجواز القوة في الدفاع الشرعي، والحجز الإداري، والتنفيذ الجبري، والحبس من أجل النفقة، ولجوء الدول إلى الحرب.

الدين: ثم جاء الدين مصدرًا للقاعدة القانونية في مرحلة تالية. والمقصود الدين بمعناه الواسع، فيشمل الأديان الطبيعية والعقلية والخرافية وعبادة التماثيل والحيوانات والكواكب. وقد عرف ذلك عند شعوب الشرق كالهند والصين ومصر وفلسطين وبابل وآشور، وعند الغرب كالإغريق والرومان. وتمثل أثر الدين في رجال الدين وفكرة الوحي، فكان القاضي أو الملك أو رب الأسرة يحتاج إلى وحي الآلهة في الحوادث، وجمع رجال الدين بين الوظيفة الدينية والقضائية، فزادت سطوتهم. ويرجع الفضل إليهم في ظهور القاعدة القانونية المنظمة للعلاقات. وقد ساعدهم على ذلك مضار القوة، ومنزلتهم العظيمة، وفهمهم للصيغ والشعائر، ومنافستهم للمقاتل في السيادة، وجمعهم بين السلطتين القضائية والدينية. وأدى وحدة المصدر بين القانون والدين إلى عدم التمييز بينهما، حتى جمع الكهنة القواعد في كتيب واحد، وانفردوا بالسلطات الثلاث، وأصبح علم القانون حكرًا عليهم. ولما تشابهت الحوادث تشابهت الأحكام فكونت سوابق صارت قواعد عامة. ثم وضع رجال الدين عقوبات دنيوية لضمان التنفيذ، واستعانوا بتخويف الناس من غضب الآلهة، وبعقوبة الطرد من الديانة والجماعة، وبالرهان واليمين، وبفكرة التنفيذ المباشر كالحجز والحوالة. وكانوا يضعون القواعد وينسبونها إلى الآلهة مستغلين أثر الدين.

MARA 01105405478

العرف: ثم ظهر العرف مصدرًا للقانون مع تطور المجتمع اقتصاديًا وسياسيًا وفكريًا واجتماعيًا. فمن الناحية الاقتصادية ظهرت التجارة والزراعة والصناعة ومعاملات كثيرة جرت على سنن معينة، ومر الزمن فولدت عقيدة الالتزام بها فارتقت إلى قانون. ومن الناحية السياسية والفكرية ضعفت سلطة الكهنة مع ظهور الدولة والصراع بينهم وبين الملوك والشعب، ولم يعد القضاة يدعون الإلهام بل أسندوا أحكامهم إلى قواعد وتقاليد معروفة. ومن الناحية الاجتماعية ضعف سلطة الملوك الوراثيين، وظهرت طبقة الأشراف التي انتزعت السلطة وسيطرت على رجال الدين، واستندت إلى أعراف الناس، ثم انفصل الدين عن القانون تدريجيًا. وقد احتكر الأشراف العلم بالقانون وفسروه حسب أهوائهم، فضر ذلك بالمحكومين، فطالبت العامة بالمشاركة في الحكم وتدوين العرف في نصوص مقننة على ألواح تنشر في الساحات، وبتحول المجتمعات القبلية إلى مدنية بليت أعراف قبلية ونشأت أعراف مدنية. وترتب على ظهور العرف أن الحاكم أصبح من أفراد الشعب يحكم باسمه، وظهرت سيادة الشعب، وبدأت المساواة أمام القانون وإن بقيت صور استرقاق، وحل الجزاء الدنيوي محل الديني، وأصبح القانون تعبيرًا عن إرادة الشعب لا وحيًا محتكرًا، وأصبحت القواعد معلنة قابلة للتعديل، ونشأ الفقه كمصدر.

⚠ **تنبيه مهم:** ينبغي التنبيه إلى الفرق بين **رجال الدين السماوي** من الرسل والأنبياء والفقهاء المجتهدين، وبين **الكهنة** الذين نسبوا إلى الآلهة ما لم تنزله، والدين الإسلامي لا يعرف طبقة رجال الدين.

رابعًا النظم القانونية لدى الجماعة الإنسانية الأولى

وجدت النظم القانونية منذ هبوط آدم عليه السلام، وتوالت الرسل والأنبياء بالشرائع والأحكام، وحتى المجتمعات التي لم تسمع بالرسل ابتدعت قواعد. ومرت النظم بمراحل: القوة، ثم الأحكام الإلهية، ثم الأحكام العرفية.

1 نظام الأسرة

الزواج أساس الأسرة، وقد انتشرت الأسرة الأبوية وحلت محل الأمومية، ولم يبق للأمومية وجود عند وصول الشعوب إلى مرحلة المدينة. ويقوم النظام القانوني للأسرة على أنه لا زواج إلا بين ذكر وأنثى، ويلتزم كل من الزوجين بمعاشرة الآخر ومساكنته. وفي عهد القوة

غلب على الزواج طابع الفوضى الجنسية، فظهر زواج الجماعة، وتعدد الزوجات، والزواج بالخطف والأسر، والمبادلة المعروفة بالشغار، حيث يتزوج الرجل امرأة مقابل زواج قريبته من قريب المرأة.

المرحلة	حال المرأة	الخصائص
عهد القوة	فوضى جنسية	زواج الجماعة — تعدد الزوجات — الزواج بالخطف والأسر — الشغار
التقاليد الدينية	هبطت منزلة المرأة وصارت كالمال المملوك	يمارس عليها أبوها أو أخوها قبل الزواج وزوجها بعده التصرفات كالبيع والرهن والإبقاء — ثم نسبتها إلى عشيرة زوجها
التقاليد العرفية	ظهر التسري بجانب الزواج الفردي	التسري علاقة الرجل بجاريته أو بجارية زوجته التي أعطتها له لتنجب له أولادًا نيابة عنها — لا زفاف فيه ولا حفلات ولا مهر

حقوق الجارية في قانون حمورابي من حقوق الجارية في قانون حمورابي **حرمة بيعها** ، وأن للسيد أن يعتقها ويتزوجها، وأنها تتحرر بوفاة الزوج ولا تعد جزءًا من التركة.

وكان الراغب في الزواج يعطي مهرًا لأسرة الزوجة، ثم ظهرت الدوطة التي يمنحها الأب لابنته عند زواجها، وتظل ملكًا لها، ولا يجوز لها أو لزوجها التصرف فيها، وتنتقل غالبًا إلى أبنائها بعد وفاتها، أو إلى أسرة الأم إذا لم تترك أولادًا.

الزواج في الشريعة اليهودية في الشريعة اليهودية صورتان للزواج: **ملك اليمين**، و**الزواج بنظام الخلافة**، حيث يتزوج أخو المتوفى أرملته وينسب الولد إلى المتوفى. وشروط صحة الزواج موافقة الأب على زواج ابنته التي دون الثانية عشرة ونصف، وموافقتها إذا بلغت، والإجراءات الشكلية من الكتابة والصلاة الدينية بحضور عشرة رجال على الأقل، وتسمية المرأة على الرجل وتقديمها بقبولها ولو بخاتم يدًا بيد بحضرة شاهدين، وإقامة الحفلات. وبدأت موانع الزواج بتحريم الأم على أبنائها ثم اتسعت للأخوات والعمات والخالات، وتقوم المصاهرة والخطوبة مقام القرابة، وتحرم المطلقة إذا تزوجت بغيره أو تقدمت له زوجة، وتحرم المقاربة بسبب دم الحيض إذا تكرر ثلاث مرات متتاليات، وتوجد موانع أخرى كالسن والعدة والعجز الجنسي والأمراض المعدية واختلاف الدين.

ANARA 01105405478

وفي آثار الزواج، كان النسب في البداية إلى الأم والعشيرة بسبب الشيوع الجنسي، ثم نسب الأولاد من الزواج الصحيح إلى الأب، وفي التسري ينسبون إلى الأم. وفي الشريعة اليهودية كان للأب أن يبيع أولاده ويطردهم خاصة ولد الجارية. وفي الإرث أجمع الباحثون على أن أبناء المتوفى هم الوارثون، واختلفوا في الإناث. فذهب رأي إلى حصر التركة في الذكور وحرمان الإناث لأنهن يتزوجن وينتقلن إلى أسرة الزوج، وفي حالة عدم وجود ذكور تنتقل التركة إلى الإخوة والأعمام والعصبات. وذهب رأي ثانٍ إلى أن البنت تشترك مع الابن بشرط ألا تكون حصلت على البائنة عند زواجها، لأنها بديل وتعجيل لنصيبها. وذهب رأي آخر إلى أنها ترث وتستحوذ على جميع التركة عند عدم وجود ذكر. وكان الولد بالتبني يتساوى مع الصلبي، وكان التعاقب في الميراث بأن يحل أولاد الابن المتوفى محل أبيهم، فإن لم يكن له أولاد انتقلت التركة إلى إخوة المتوفى. والقاعدة العامة في الميراث هي المساواة بين الجميع دون تفاوت بالجنس أو النوع أو السن، وكان يجوز كتابة وصية تخالف قواعد الإرث. وفي مرحلة التقاليد العرفية حصر الإرث في الأولاد الذكور، وربما قصر على الابن الأكبر أو ميز بقدر من المال، أو وزع بالسوية، أو ترك على الشيوع. وفي حالة عدم وجود ذكور تنتقل التركة إلى البنات غير المتزوجات، ومتى رغبت إحداهن في الزواج وجب أن تتزوج من أقرب العصبات حتى لا تخرج الأموال عن الأسرة. وكان للأرملة أحد أمرين: عطية مدونة في لوحة تنتفع بها ما بقيت على قيد الحياة ولم تتزوج، ولا يجوز لها التصرف فيها بل هي من حق أبنائها بعد وفاتها، أو بائنة إذا لم تقرر لها عطية. وفي الشريعة اليهودية تمييز بين الولد الشرعي والتبني في الميراث عند عدم وجود ذكور.

وكان انحلال الزواج بالطلاق قليلًا في البداية، فبعض الجماعات تبيحه بيد الزوج، وبعضها بيد الزوجين. وعند اليهود كان الطلاق بيد الزوج وحده، ويسقط حقه إذا اغتصبها كزوجة له، وكانت الرجعة قائمة ما دامت غير متزوجة، وبطلاقها تسترد كامل أهليتها وذمتها المالية ومهرها. وعند المسيحيين الطلاق غير موجود لأن الزوجين يصبحان جسدًا واحدًا، فالذي جمعه الرب لا يجوز أن يفرقه العبد.

٢ نظام الحكم والملكية

بدأت الجماعات الأولى تتجمع على إقليم وتخضع لزعيم، وتمثلت الرئاسة أولًا في رب الأسرة ذي السلطات المطلقة. وبعد تطور النشاط الاقتصادي والزراعة واستيطان الأرض تجمعت العشائر والقبائل، وتولى أحدهم زمام الأمور فكان شيخ القبيلة. وأسس اختياره كبر السن أو

اتساع الصلات العائلية أو تميز الوضع الاجتماعي أو القوة أو زعامة الديانة. وكان شيخ القبيلة كاهنًا أكبر وقائدًا حربيًا وقاضيًا، وتنتقل سلطته إلى ابنه الأكبر. ثم ظهرت المجالس التشريعية كمجلس الأشراف ومجلس العامة، والمجالس التنفيذية والقضائية، وكانت البداية محصورة في رجال الدين الذين يحيطون الشيخ لتأييده. وكان للشيخ حصة من الغنائم وهدايا الأعياد. ثم اشتركت الشعوب في الحكم، وانتهى التوارث في الغرب بتحول الحكم من ملكي ديني إلى جمهوري، أما الشرق فغلب فيه رجال الدين وانتصرت الملكيات الدينية حيث السيادة للآلهة يمارسها الملوك ورجال الدين نيابة عنها دون مشاركة الشعب، وظل الحكم وراثيًا حتى بعد تغلب الملكية المدنية. ثم ظهرت فكرة الدولة كتنظيم سياسي، وانتشر التعليم، ولم تصبح دراسة القانون قاصرة على طائفة.

وفي نظام الملكية، اعتمدت الجماعات الأولى على قطف الثمار والصيد، وكانت ملكية المنقولات هي الأساس إعمالًا لغريزة التملك، وظهر الاستيلاء المادي سببًا للتملك، وكانت الأرض الزراعية لرب الأسرة. وتطورت الملكية من جماعية إلى أسرية إلى فردية. وظهرت المقايضة ثم العقد كوسيلة لتبادل الأموال وسبب للملكية، ثم الإيجار والرهن والوصية والكفالة والقرض. وتوسعت الملكية الفردية للعقارات والمنقولات وتقلصت الملكية الجماعية، واهتمت الشرائع السماوية بحماية الأموال وعدم الاعتداء عليها وجعلت صيانتها من مقاصدها.

٣ نظام الجرائم والعقوبات

كانت الجرائم في عهد القوة قسمين: جرائم خاصة تمس الفرد كالقتل والجرح والسرقة والضرب، والفرد وحده يقدر الاعتداء والعقاب ويوقعه بنفسه أو بمعاونة أهله، وبقية الجماعة تقف موقفًا سلبيًا. وجرائم عامة تمس كيان الجماعة كالخروج على تقاليدها، كزواج عضو القبيلة من غير أعضائها، فيوقع شيوخ القبيلة أشد العقاب. وإذا وقعت جريمة من فرد على آخر من قبيلة أخرى وجبت مساندة الجاني من جماعته، ووجب على جماعة المجني عليه الانتقام، فتقوم الحروب. وفي عهد التقاليد الدينية ارتفع مستوى الأخلاق وقوي نفوذ رجال الدين، وتدخل رؤساء القبائل لإيجاد وسائل لفض المنازعات غير القوة، فظهر التحكيم والتصالح، ويكون التحكيم اختياريًا أو إجباريًا، وظهر الالتجاء إلى رجال الدين، والاختبار بالمحنة المبني على المصادفة.

العقوبة	المضمون	أمثلة وتطبيقات

خلع الجاني	تبرؤ قبيلته منه وطرده، فيصبح دمه هدرًا لا يجوز لأحد حمايته، ويحق للمجني عليه وأهله فعل ما يشاؤون به	ميزتها حصر الانتقام في شخص الجاني — عرفت عند العرب بالخلع، وعند الإغريق بالمحروم من حماية الآلهة، وعند السكسونيين بالخروج على القانون
التسليم	يقبض أهل الجاني عليه ويسلمونه إلى جماعة المجني عليه ليصبح مصيره بأيديهم	تدل على حسن النية ورغبة السلم — عرفها الرومان والإغريق — قررتها القوانين الحديثة في مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه (المادة ١٧٤ مدني مصري) — قد يكون طوعيًا كما لدى قبائل البربر وبعض قرى الصعيد
القصاص	معاقبة الجاني بمثل فعله، كالعين بالعين والسن بالسن والأنف بالأنف والأذن بالأذن، ويقوم بها أهل المجني عليه	أرقى من الخلع والتسليم لما فيها من عدالة وزجر وحفظ للأرواح — عرفتها الجماعات البدائية والشريعة اليهودية والإسلامية والقوانين الحديثة في القتل العمد — لا تنفذ إلا بحكم قضائي
الدية	ثمن يقدمه الجاني ليشتري به حياته ويغري به المجني عليه أو أهله على ترك الثأر	سائدة عند الهنود والرومان والجرمان والعرب — قبولها صلح وحقن دماء — عائلة الجاني تتضامن في دفعها — تقدر غالبًا بأكثر مما أصاب المجني عليه — صورها: الفدية بالنفس، والدية الاختيارية، والدية الإجبارية
الغرامة	مبلغ يعطى للمجني عليه كعقوبة على الفعل الضار، وقد يقدر بقيمة الشيء المسروق أو أضعافًا مضاعفة	عرفت عند بابل وآشور والإسلام — الأسرة والقرية مسؤولتان عن الغرامة إذا لم يعرف الجاني — تنفيذها للسلطة العامة أو للمجني عليه وأقاربه بعد حكم قضائي

JARA 01105405478

الحرمان في الشريعة اليهودية	نوعان: السخط أو الحرمان الصغير، والحرمان الكبير	الصغير: إبعاد المحكوم عليه من طائفة اليهود حتى يتوب — الكبير: أشد، ولا يحكم به إلا بعد استتابة الجاني ثلاث مرات في ثلاثة أيام — من آثاره: لا يدفن في مقابر اليهود ولا يكفن وتصبح أمواله مباحة

عوامل تقدير الدية عوامل تقدير الدية جسامة الجريمة ومكانة المجني عليه، فقتل الرجل أعظم من قتل المرأة، والحر أفضل من العبد، والشريف أفضل من العامة.

خامسًا أهم المدونات القانونية القديمة

ظهر التدوين بظهور الكتابة، وكان ظاهرة عامة في الشرق والغرب، وارتبط بالتقدم الثقافي والحضاري. ووصلت بعض الشعوب إلى التدوين وهي في مرحلة التقاليد الدينية كاليهود والهنود، ووصل آخرون بعد التقاليد العرفية كبابل وآشور وروما. وأسباب التدوين نشر القانون حتى لا يستأثر به طائفة، وتعدد القضاة والرغبة في توحيد القواعد، والمحافظة على القواعد من الضياع والتحريف. ولا ترجع أهمية المدونات القديمة إلى شمولها أو حسن صياغتها، بل إلى تعبيرها الصادق عن حالة المجتمع اجتماعيًا ودينيًا واقتصاديًا وسياسيًا، وإلى كون وجودها دليلًا على أن القانون خرج من سرية الكهنة.

مميزات المدونات القديمة

من حيث الصياغة والتبويب: تخرج عن المألوف، وتصاغ بأسلوب موجز يغلب عليه الاتجاه الشعري، وتبدأ بجمل شرطية بضمير الغائب وتنتهي بجواب الشرط، وتتبع منهج الحالات الفردية لا منهج العموميات والنظريات، وذلك لغلبة النزعة الواقعية الحسية وعدم القدرة على التجريد.

من حيث المضمون: تختلف بحسب حالة المجتمع، فبعضها لا يتضمن إلا الأحكام القانونية كالإغريق والرومان وبابل، وبعضها يضم خليطًا من القواعد القانونية والأخلاقية كالهنود واليهود، واهتمت بإجراءات التقاضي والأحكام الجنائية.

من حيث القيمة الاجتماعية: تمتعت باحترام كبير لطبيعة مصدرها والظروف المحيطة بها، فبعضها صدر أو اعتبر صادرًا عن الآلهة كقانون مانو، وبعضها عن مصلح اجتماعي كحمورابي وصولون، وبعضها نتيجة أحداث شارك الشعب فيها كالألواح الاثني عشر، وحرص المشرعون اللاحقون على نسبة أحكامهم إليها، وحرص الشراح على اعتبارها أصلًا لتفسيراتهم.

١ مدونة حمورابي

اكتشفتها بعثة فرنسية في مدينة سوسة عام **١٩٠١ و١٩٠٢** ، وهي منقوشة على حجر أسود ارتفاعه متران باللغة الأكادية، وترجمت إلى الفرنسية عام ١٩٠٢ ثم إلى اللغات الأوروبية، والنسخة الأولى في متحف اللوفر، وبلغ عدد نسخها ٢٢ نسخة. صدرت في بابل في عهد الملك حمورابي الذي حكم من **١٧٢٨ إلى ١٦٨٦ قبل الميلاد** ، وهو الذي وحد دويلات ما بين النهرين في إمبراطورية واسعة. ولم تكن أول قانون مكتوب، لكنها أهم القوانين، وأشهر مدونة في العالم القديم، واستمرت أحكامها مطبقة في بابل والبلاد المجاورة، ويرى بعض الباحثين أن القانون الفرعوني تأثر بها، وظلت مطبقة في عصر الاحتلال الإغريقي في صورة عادات. وقد قصد حمورابي تحقيق الوحدة القانونية بجانب الوحدة السياسية، إذ كانت الدويلات قبلها مستقلة لكل منها تشريعها، فتوحدت في عهده وأصبحت اللغة الأكادية رسمية وسيطرت ديانة بابل. ولم تقتصر المدونة على جمع التقاليد العرفية، بل وضعت أحكامًا جديدة تكمل النقص وتقطع الخلاف وتتفق مع التطور. وهي من حيث الشكل مكونة من **٢٨٢ مادة** حسب ترجمة الأب شيل، تبدأ بديباجة وتنتهي بخاتمة، وفي أعلى الحجر رسم يمثل إله الشمس يمسك كتابًا وأمامه حمورابي يتلقى القانون، ويؤكد حمورابي في الديباجة والخاتمة اعتماده على السلطة الإلهية ويطالب الناس باحترام تشريعه ويوعد المخالفين بعذاب الآلهة.

الخصيصة	البيان
الشكل الديني	تأخذ الشكل الديني، لكن الرأي الغالب ينفي عنها صفة القانون الديني لأنها تكاد تكون خالية من الأحكام الدينية ولم تخلط بين الجزاء الديني والدنيوي
الصياغة	تتميز بالإيجاز، ولا تحتوي على أحكام مجردة أو عامة إلا نادرًا، وتتضمن أحكامًا فردية لحالات فردية، وتتكون فقراتها من جمل شرطية، وتجمع بين الحالات المتشابهة دون تبويب حديث
المضمون	تضمنت أحكامًا في كل فروع القانون، واهتمت بالعقوبات والإجراءات الجنائية واتسمت بالقسوة، فأقرت القصاص والقطع، وأقرت الفوارق بين الطبقات إلى أحرار ومساعين وأرقاء، خلافًا لقانون الألواح الاثني عشر، ولا يوجد فيها إلا آثار طفيفة للانتقام الفردي ولا مكان للدية الاختيارية لأن الدولة تولت توقيع العقوبات

أهم المميزات	خلوها من الخلط بين الأحكام الدينية والقانونية، وإقرارها حرية التعاقد، وخلوها من المبادئ العامة واقتصارها على الحلول الفردية، وتضمينها قواعد لحماية الضعفاء والعمال، وتنظيمها للنشاط الزراعي، واعترافها بالملكية الفردية وحرية التعاقد والأهلية
المعاملات	اعترفت بالملكية الفردية ونظمت مصادر الالتزامات والمسؤولية الشخصية عن الخطأ ومسؤولية حراسة الحيوان ومسؤولية الأطباء والمهندسين مدنيًا
الأحوال الشخصية	نظمت الأسرة والزواج والطلاق والتبني وحقوق الأبناء والأرامل، واعترفت بالأهلية الكاملة للمرأة، ومنعت الزوج من تطليق زوجته المصابة بمرض مزمن
الجرائم	نظمت الجرائم الماسة بسير العدالة والسرقة وإخفاء المسروق والقطاع العسكري وجرائم أمين النقل

٢ مدونة بوكخوريس

أسسها الملك بوكخوريس الأسرة الفرعونية الرابعة والعشرين وحكم مصر بين عام ٧١٨ وعام ٧١٢ قبل الميلاد ، وتعتبر أهم المدونات في هذا التاريخ. صدرت بعد فترة ضعف وانحلال أصاب مصر منذ أواخر الأسرة العشرين، وتعرضت البلاد لغزوات شعوب البحر وفقدت أملاكها في آسيا وتفككت وحدتها، وسادت صبغة دينية حتى أوائل الأسرة الرابعة والعشرين، فجاء بوكخوريس ليقضي على الفوضى ويوحد البلاد ويعيد صبغتها المدنية ويصدر مدونته. لم تصل كل نصوصها، لكن وثائق هيرودوت وديودور الصقلي تركت معلومات عن محتوياتها التي تأثرت بمدونة حمورابي. جمع بوكخوريس العادات والتقاليد العرفية وأضاف ما يطورها ويتفق مع ظروف حكمه ويخلصها من الصبغة الدينية. فصلت المدونة القانون عن الدين رغم صدورها من ملك جرت التقاليد على اعتباره إلهًا بين البشر، وأطلقت حرية التعاقد في إطار العدل، واهتمت بالعقود والالتزامات، واعترفت بذمة مالية مستقلة لكل فرد من الأسرة، وجعلت العبرة بالكتابة في الإثبات. ويرى ديودور الصقلي أن صولون وغيره من المشرعين الإغريق تأثروا بها ونقلوا بعض أحكامها كمبدأ اعتبار الذمة المالية للمدين ضامنة لديونه وعدم التنفيذ على جسده، ويرى بعض الشراح الفرنسيين المحدثين أن المدونة أثرت في واضعي الألواح الاثني عشر. وتعتبر خاتمة تطور القانون

الفرعوني القديم، وأخذ بها البطالمة والرومان مع تعديلات وأطلقوا عليها القانون الأهلي أو قانون المصريين.

المجال	الأحكام
الأحوال الشخصية	حررت الزواج من طابعه الديني، واعترفت لكل من الزوجين والأولاد بذمة مالية مستقلة، وتمتعت المرأة بالمساواة مع الرجل، ورتب للمرأة رهنًا عامًا على أموال زوجها بقوة القانون، ولها أن تشترط أن العصمة في يدها وأن تقيد حرية الزوج في الزواج بثانية، مما جعل تعدد الزوجات عسيرًا، وكان من العسير على الزوج تطليق زوجته إلا لضرورة كعقم أو زنا، وللزوجة حق التصرف في أموالها دون موافقة زوجها، وللأولاد أهلية كاملة، وساوى في الميراث بين الذكور والإناث
العقود والالتزامات	أصبح العقد بالتراضي مع تسجيله في مكاتب خاصة إذا كان موضوعه عقارات، وأصبحت ذمة المدين ضامنة لديونه وزال الإكراه البدني، واعترف بملكية المنفعة، وانتصر لمبدأ حرية التعاقد، وحدد الفائدة في القرض بحد أقصى ثلاثين في المائة للنقود والثلث تقريبًا للحاصلات الزراعية، ومنع الفائدة على متجمد الفوائد ومنع أن يكون مجموع الفوائد أزيد من أصل الدين، وتخفف من التمسك بالشكل واقتصر على وثيقتين للتصرفات الناقلة للملكية
الإثبات	أصبحت الكتابة وسيلة الإثبات، ولم يجعل لليمين حجية مطلقة عند عدم وجود دليل كتابي، وإن أوجب على القاضي قبل رفض الدعوى توجيه اليمين إلى المدين
مصير المدونة	ظل العمل بها حتى قتل بوكخوريس على يد شاباكا الملك الحبشي الذي أسس الأسرة الخامسة والعشرين وأبطل العمل بها، ثم عادت في عهد أمازيس واستمرت إلى العهد البطلمي حيث طبقت على المصريين وحدهم تحت مسمى قانون العقود، واستمر تطبيقها في العهد الروماني حتى عام ١٠٣ ميلادية

٣ مدونة مانو

صدرت في الهند في شعب يتحدث اللغة الآرية، ولم تكن أول وثيقة في تاريخ القانون الهندي. ترجع ظروف نشأتها إلى نشاط الكهنة البراهمة وانتشار فكرهم وإسهامهم في القضاء والقانون خاصة منذ القرن الخامس قبل الميلاد، وهو قرن تميز بحضارة دينية خلطت

بين الدين والقانون ولجأ الشعب إلى الكهنة لاستفتائهم. وظهرت مذاهب وفرق والتزم كل فريق بقواعد سلوك ملته التي تنتقل شفاهة وتنسب إلى ملوكهم المؤلهين الذين تلقوها من الإله براهما، وكان يطلق على كل ملك اسم مانو، ومن هنا جاء اسم المدونة. قام الكهنة بتدوينها حوالي عام **٢٠٠ قبل الميلاد** . ولم يكن هدفها فصل القانون عن الدين أو إعطاء الدولة الصبغة المدنية خلافًا لبوكخوريس، ولم تقصد تكملة تقاليد عرفية أو إصلاحات تسوي بين الطبقات أو تقضي على احتكار الكهنة خلافًا لمدونات الغرب، بل أبقت تسلط الكهنة البراهمة ونظام الطبقات، واقتصرت على تدوين قواعد سلوك البراهمة وتعميم تطبيقها. وتتشابه في الشكل مع حمورابي حيث تعتبر تشريعًا صدر من الإله براهما إلى شعبه عن طريق إيحاء إلى أبنائه الملوك المؤلهين السبعة، ويعادل لقب مانو لقب فرعون. صيغت في أسلوب شعري يتضمن **٢٦٨٥ بيتًا** ، وتناقلتها الأجيال قبل كتابتها فأدخلت تحريفًا وإضافات. وفي المضمون خلطت كل قواعد السلوك الإنساني، من مناسك دينية وسلوك شخصي وعلاقات مع الغير، وقواعد القانون مختلطة ومبعثرة، ولها جزاء ديني يمكن تفاديه بكفارة، وجزاء مدني يفسح للمحنة والقصاص والقطع. وقسمت المجتمع الهندي إلى خمس طبقات: **المنبوذون** في أسفل السلم ويحرم الاتصال بهم، ثم **العمال** ، ثم **الزراع والتجار** ، ثم **الجيش والمحاربون** ، ثم **البراهمة** في أعلى السلم وتقتصر حقوق القانون العام عليهم مع بعض مميزي الجيش. وتتفاوت حقوق القانون الخاص، فتحرم تعدد الزوجات على العمال، وتبيح امرأتين للزراع والتجار، وثلاثًا للمحاربين، وأربعًا للكهنة.

٤ مدونة دراكون

عرف الغرب التدوين بعد الشرق بعدة قرون، ووصل إليه الإغريق والرومان في منتصف الألف الأولى قبل الميلاد، وأهم المدونات دراكون وصولون والألواح الاثني عشر، وتأثرت بالتقاليد الجرمانية واعتمدت على القانون الروماني في صورته السابقة لجوستنيان. ومدونة دراكون صدرت في عهد الملك دراكون حاكم أثينا عام **٦٢١ قبل الميلاد** ، وهدفت إلى إصلاح اجتماعي وقانوني فرضته ظروف أثينا بعد وصولها إلى مرحلة الدولة. قبلها احتكرت الأقلية الأرستقراطية مناصب الحكم والتشريع والقضاء وفسرت القانون حسب مصالحها ووضعت يدها على ثروة البلاد، فثقل كاهل صغار الفلاحين بالديون واسترق كثير منهم، وساءت أحوال العمال الأحرار، وظهرت طبقة تجار وصناع طالبت بنصيب في إدارة الدولة، فبدت بوادر ثورة وتعالى النداء بالإصلاح. جاء دراكون من طبقة الأشراف وأصدر مدونته للإصلاح وإشراك الشعب في السلطة ونشر قانون واضح يحقق المساواة. وتعتبر مظهرًا من مظاهر

الديمقراطية الإغريقية لأنها تتكلم باسم الشعب لا باسم الدين أو الآلهة، وتبدأ بالنص على الالتزام بالشعائر الدينية التي اتبعها الأسلاف مع تمجيد الآلهة وتقديم القرابين رغم أن محتواها لا يتضمن أحكامًا ترجع لعهد التقاليد الدينية. وتضمنت صياغة جديدة للتقاليد والعادات مع تعديلات تحقق المساواة أمام القانون في وحدة القواعد ووحدة القضاء ووسائل التنفيذ، وأصبحت الدولة مختصة بالقضاء وحده فانتهى الانتقام الفردي وسلطة رؤساء العشائر القضائية. واتسمت بأحكام جنائية قاسية حتى صار دراكون مضرب المثل في القسوة، وكانت العقوبات واضحة ومحددة وأدخلت القصد الجنائي في الاعتبار فاختلفت عقوبة القتل العمد عن الفعل الخطأ. وقررت المساواة في الحقوق السياسية فانتهت سيطرة الأشراف على السلطة السياسية، لكن المستفيد فعلا منها طبقة رجال الأعمال ذوي القوى المادية، فلم تقض على كل الفوارق.

٥ مدونة صولون

صدرت في عهد صولون حاكم أثينا عام **٥٩٤ قبل الميلاد** ، وتعتبر مكملة لمدونة دراكون وهدفها استكمال الإصلاح الاجتماعي. عارض الأشراف إصلاح دراكون، ولم تحقق قوانينه المساواة ولم تقض على سيطرة أصحاب المصالح وأبقت الاسترقاق بسبب الدين. قصد صولون القضاء على صراع الطبقات وتحقيق السلام والاستقرار والمساواة بين السلطات، وكان من طبقة الأشراف واكتسب خبرة من رحلاته التجارية وكان شاعرًا ورجل دولة. لم يصدر مدونته باسم الآلهة ولم يمثل قانونه وحيًا، بل صدر بالشكل الديمقراطي وباسم شعب أثينا، فكان من صنع العقل البشري مستقلًا عن أي مصدر ديني. هدف إلى المساواة وإقرار النظام، ولم تتضمن قواعد كثيرة إذ تركت معظم أحكام المعاملات التجارية للتنظيم العرفي، وأخذت ببعض الأحكام العرفية مع تعديلات تتفق مع غايتها.

المجال	الإصلاحات
السياسية	أدخل تعديلات تشرك الشعب في الحكم، وفرض نصابًا ماليًا لعضوية مجلس الشيوخ والمناصب، وسمح للطبقات التي لا تملك النصاب بعضوية مجلس الشعب ومجالس القضاء، وحلت الثروة محل المولد في بعض المناصب العليا، وقسم شعب أثينا إلى عشر دوائر تضم الأغنياء والفقراء
الاقتصادية	خفف أعباء الديون بتخفيض وزن العملة مع بقاء قيمتها القديمة في الوفاء، واستبدل التنفيذ على أموال المدين بالتنفيذ على جسده ثم ألغى الأخير، وينسب ديودور الصقلي نقل قاعدة إلغاء التنفيذ على جسد المدين

	عن القانون المصري الفرعوني، وألغى الرهون على عقارات صغار الفلاحين، وأدخل تعديلات على المقاييس والموازين، فتحسنت أحوال الطبقات المتوسطة وحماية الملكيات الصغيرة وازدهر الفلاحون
الاجتماعية	سارت الإصلاحات في اتجاه القضاء على امتيازات الأسر الأرستقراطية والملكيات الكبيرة وتشجيع الصغيرة، وخفضت امتيازات سلطة الأب فحرم عليه بيع أولاده، وأصبحت السلطة الأبوية تنقضي ببلوغ الابن سنًا معينة وله ذمة مالية مستقلة، وألغيت القاعدة التي تحصر الإرث في الابن الأكبر فاشترك معه بقية الذكور، وبقيت البنات محرومات وإن خفف بإلزام الوارث من العصبات بالزواج من بنت المتوفى، وأجاز لصاحب المال الإيصاء بماله إن لم يكن له أولاد ذكور

٦ مدونة الألواح الاثني عشر

نشأت في مجتمع روماني منقسم إلى عامة وأشراف. عاش العامة على هامش الحياة، لم ينتظموا في عشائر، ولم يسمح لهم بالاختلاط بالأشراف أو الزواج منهم أو تملك الأرض الزراعية، ولم توجد مساواة في الحقوق والواجبات، واحتكر الكهنة من الأشراف وضع القانون والعلم به وتفسيره. أدت الظروف إلى سقوط النظام الملكي وقيام النظام الجمهوري عام ٥٠٩ قبل الميلاد ، واستقرت السلطة في مجلس الشيوخ من الأشراف، فعمل الأشراف على سلب العامة حقوقهم وإرهاقهم بالضرائب والديون وتفسير القانون تفسيرًا طائفيًا، فبدأت ثورة العامة مطالبين بالمساواة وتدوين القواعد وإعلانها. انتهى الخلاف بالاتفاق على وضع قانون مكتوب ينهي الغموض ويحقق المساواة والتخلص من احتكار الكهنة الأشراف. تم الاتفاق عام ٤٥١ قبل الميلاد على اختيار لجنة من عشرة رجال لوضع القانون، واقتصرت عضويتها أولًا على الأشراف بحجة أن القانون جزء من الدين، واتفقت الطبقتان على وقف سلطة حكام المدينة لمدة عام وتولي اللجنة سلطة الحكم وإيفاد لجنة ثلاثية لدراسة قوانين الإغريق خاصة صولون. في نهاية العام انتهت اللجنة من كتابة جزء على عشرة ألواح وافق عليها الشعب، ثم اختيرت لجنة ثانية من الأشراف والعامة لإتمام العمل وانتهت عام ٤٤٩ قبل الميلاد وسجلت عملها على لوحين آخرين وافق عليهما الشعب، فكتبت المدونة على اثني عشر لوحًا. استطاع شراح القانون الروماني تجميع نصوصها بعد فقدان معظمها بسبب غزو قبائل الغال عام ٣٩٠ قبل الميلاد بالرجوع إلى كتابات المؤرخين والفقهاء، وبعض النصوص نقل حرفيًا وبعضها بأسلوب الفقيه أو المؤرخ، ويرى الغالبية أنها كتبت على ألواح برونزية.

خصائص الألواح الاثني عشر تقترب في شكلها ومحتواها من المدونات الغربية خاصة صولون ودراكون وتختلف عن الشرقية.

من حيث الشكل: تعتبر نقطة البدء لعهد الانفصال بين القانون والدين عند الرومان، ولم تعتبر من وحي الآلهة ولم تتعرض لأحكام الدين إلا نادرًا، وصدرت من العقل البشري واعتبرت مظهرًا ديمقراطيًا لأن الشعب أقرها وأمر بنشرها، وتتميز بالإيجاز والأسلوب الشعري وبعض الأقوال المأثورة والجمل الشرطية.

من حيث المضمون: اتسمت بالشكلية والرسمية، ولم تتضمن كل القواعد التي تحكم روما بل قننت القواعد والتقاليد التي كانت مثار شك ونزاع بين الأشراف والعامة وأدخلت التعديلات اللازمة، وما عدا ذلك استمر بالقواعد العرفية. ولم تتعرض إلا بعض القواعد الجزئية لنظم القانون العام وتفصيلات السلطة الأبوية والزوجية، وتضمنت تفصيلات لنظم العقوبات وإجراءات التقاضي، واعتبرها الرومان أساسًا لنظامهم القانوني وبقيت موضع احترام حتى عهد جوستنيان.

الألواح	المحتوى	التفصيلات
الألواح الثلاثة الأولى	نظام الدعاوى ودعاوي القانون	نظام الدعاوى كان له أهمية لأن الدعوى كانت تختلط بالحق، وعرف باسم دعاوي القانون حيث وردت على سبيل الحصر، ولكل دعوى إجراءات وصيغ خاصة لا يجوز إنشاء دعاوى جديدة أو تعديل صيغ القائمة، وتمر بمرحلتين: أمام البريتور ثم أمام القاضي. المرحلة الأولى يحضر المتنازعان ومعهما الشيء محل النزاع أو رمز له ويقومان بالصيغ والإجراءات دون تغيير وتنتهي باختيار قاض، والثانية يبحث القاضي أدلة الخصمين ويفصل
دعاوى القانون	تنقسم إلى تقريرية وتنفيذية	التقريرية غرضها حكم يقرر أحقية المدعي أو إقرار الخصم بالحق، وتضمنت دعوى الرهان أو القسم ودعوى طلب تعيين قاض. والتنفيذية تمكين من له سند تنفيذي أو حكم من التنفيذ على جسم أو مال المدين، وينص قانون الألواح على دعويين تنفيذيتين: إلقاء اليد وأخذ رهينة

دعوى إلقاء اليد	على شخص المدين الذي تعهد بالدين أو حكم عليه	تتم بأن يقبض الدائن على مدينه أمام القاضي بعد ستين يومًا من الحكم، فإن لم يعترض أحد أخذه سجينًا حتى يفي وإلا قتله أو باعه، وإن اعترض أحد الأهل أو الأصدقاء برئ المدين وتقوم دعوى جديدة بين الدائن والمعترض، وإذا تبين أنه تدخل بغير حق حكم عليه بالضعف
دعوى أخذ رهينة	تخول الدائن في حالات منصوص عليها الاستيلاء على بعض مال المدين المماطل حتى يسدد	—
اللوحان الرابع والخامس	قواعد الأسرة والميراث	يتضمنان الزواج والطلاق والسلطة الأبوية والميراث والوصية، ويتبين منهما بقاء النظام الأبوي فرب الأسرة المالك الوحيد لأموالها ويخضع لسلطته أولاده وزوجته ورقيقه في مستوى قانوني واحد، وطبق نظام الوصاية والقوامة على القصر والنساء والمجانين والسفهاء مراعاة لصالح الوصي أو الأسرة، ولم يسمح بالزواج بين العامة والأشراف
اللوحان السادس والسابع	نظم الملكية وحقوق الارتفاق	كانت الملكية جائزة في العقار والمنقول، والالتزامات المالية تنشأ عن الجرائم الخاصة أو كأثر للعقود، وتميزت العقود بالشكلية وإجراءات رسمية
الألواح الباقية	نظم العقوبات	تميزت بالشدة والقسوة وتطبيق القصاص والقطع والغرامة، وكانت الجرائم عامة وخاصة. فالعامة تمس صالح الدولة كالخيانة العظمى أو تعتبر خطيرة كالقتل، ويحاكم مرتكبوها أمام مجلس الشعب وأهم عقوباتها الموت حرقًا أو شنقًا أو بقطع الرأس أو الإلقاء من صخرة عالية. والخاصة يقع ضررها على الأفراد وحدهم وكانت قليلة، ويكون للأفراد حق طلب عقاب الجاني، وللمجني عليه أن يقتص بنفسه في جرائم معينة كالسرقة بالتلبس وفصل عضو إذا لم يتفق على

ANARA 01105405478

دية، وأن يطالب بغرامة محددة في باقي الجرائم كالسرقة والاعتداء وقطع الأشجار وخيانة الوصاية

سادسًا وسائل تطور الشرائع القديمة

بعد تدوين القواعد أصبحت الفكرة القانونية مكونة تكوينًا تامًا وذات كيان ثابت، لكنها لم تبق على حالها بل أصابها التحوير والتعديل والإصلاح. وكانت قليلة العدد ضيقة النطاق، ولم تزد عن صورة مكتوبة للعرف السائد، فشعر الناس بالحاجة إلى تعديلها وتوسيع نطاقها وتبسيط إجراءاتها. ووصلت الأمم القديمة إلى تعديلها وتكميلها بوسائل أهمها الحيل الشرعية ومبادئ العدالة والتشريع.

1 الحيل الشرعية

الحيلة افتراض أمر مخالف للواقع يترتب عليه تغيير حكم القانون دون تغيير نصه، أو الاستناد إلى واقعة كاذبة باعتبارها صحيحة حتى ينطبق القانون على حالة لا ينطبق عليها، والغرض الوصول إلى سماع الدعوى أو رفضها أو استنباط حكم في غير الحالات التي وضع لها القانون، ونتيجتها تعديل معنى القانون بغير تعديل صيغته، ووصفت بأنها أكذوبة محبوكة أملتها الضرورة. وأسباب استعمالها الأصل الديني للقواعد الذي أضفى قدسية صعبت تعديلها، وبطء التغيير في القوانين المستمدة من الأعراف، والطبيعة المحافظة للشعب الروماني، والطابع الشكلي للقانون الروماني.

افتراض القرابة الدموية من أقدم الافتراضات القانونية وأبلغها أثرًا افتراض القرابة الدموية، لأن عقلية الجماعات الفطرية كانت تقصر عن التسليم بوجود نظام يجمع الأفراد إلا إذا كان صادرًا عن صلة عائلية، فتوسعت فكرة القرابة لتشمل نظمًا ليس لها أساس صحيح من القرابة، وترتبت عليها الحقوق والواجبات والمشاعر. وكانت القرابة أساسًا لنظم سياسية واجتماعية ومعاملات وأحوال شخصية. فكل جماعة سياسية قديمة ينتسب أفرادها إلى أصل واحد لاعتقاد أن صلة الدم أساس الحقوق السياسية، ورغم تدخل الغريب كانوا يفترضون أنفسهم من نسل واحد، ودخلت عناصر أجنبية بالتبني أو النزلاء والمهاجرين، فكان بناء الدولة على الصلة الدموية صناعيًا. وعلة إخلاصهم لذلك اشتراكهم في العبادة والقربان وعبادة الأجداد، فقامت الدولة القديمة على وحدة العبادة ووحدة النسب، ولما شعرت كل جماعة بكيانها بدت أهمية افتراض القرابة لتوسيع نطاقها وضم العناصر الأجنبية، ورفع الأصلاء

أنفسهم إلى مرتبة الأشراف واستأثروا بالحقوق السياسية دون الدخلاء والعامة، فأدخل ذلك مبدأ الصلة الوطنية أو الانتساب إلى وطن ثابت الحدود الذي أصبح أساسًا للدولة الحديثة.

امتداد افتراض القرابة امتد افتراض القرابة إلى **الشركة والوكالة**، ففي الشركة كانت العلاقات بين الشركاء مشتقة من افتراض الصلة الدموية، وفي الوكالة كان الحق أو الدين الناشئ من العقد يرجع إلى الوكيل وحده، وكانت الإنابة كاملة الأثر إذا حضر عن رب الأسرة ابنه أو رقيقه لوحدة الشخصية المترتبة على الصلة العائلية، ثم تطورت الإنابة إلى أثر مباشر على الأصيل. وامتد أيضًا إلى **موانع الزواج**، فالقرابة الروحية الناتجة عن الصلة الدينية بين وكيل المعمودية أو الإشبين والمُعَمَّد وأسرته أصبحت مصدرًا لموانع الزواج، ومنع الزواج بين الوصي أو ابنه والفتاة الخاضعة لوصايته. وامتد إلى **النفقة والميراث** عند العرب والرومان والإيرلنديين والهنود، ففي عرب الجاهلية نظام ولاء الموالاة يعقده الرجل بالإيمان مع آخر ليتناصرا ويتوارثا بعد الوفاة ويجعلهما في مرتبة الأقربين، وأقره الإسلام. وبين المعتق والمعتوق في القانون الروماني والشريعة الإسلامية ولاء يترتب عليه واجبات تماثل ما بين الأب وابنه، لأن المعتق سبب الحياة الحرة، فللمعتق حق الإرث في تركة معتوقه إذا مات من غير وارث، وفي الإسلام يلتزم المعتق بنفقة عتيقه وتؤول تركة العتيق إلى معتقه أو عصبته. والرضاع الأدبي أو التربية العلمية والدينية كان نظامًا عند الإيرلنديين، وكانت الصلة بين المعلم وطلبته كالصلة بين الأب وأبنائه، وجعل القانون الإيرلندي للأب من الرضاع الأدبي السلطة الأبوية، وعند الهنود يحتفظ المعلم البرهمي بحق الميراث في أموال تلاميذه، وإذا لم يكن للميت ولد ذكر ورثه أقرب أقاربه فإن لم يكن فمعلمه الديني فإن لم يكن فتلميذه، فإن لم يكونوا أحياء ذهبت التركة إلى زملائه في الدراسة.

الحيلة في القانون الروماني كانت الحيلة عاملًا كبيرًا في التخلص من ضيق النصوص وشدتها وفي ارتقاء النظم، وتأثيرها أوسع من الوسائل الأخرى. ومن أمثلتها الاحتيال على نظام البيع بالإشهاد واستعماله صوريًا للوصية والهبة والمقايضة فنشأت عقود وتصرفات جديدة، والاستعانة بالدعوى الصورية لابتداء طرق جديدة للعقد والرهن ونقل الملكية، والاحتيال على السلطة الأبوية بجواز حرمان الأب منها إذا أسرف ببيع ابنه ثلاث مرات فاستنبطت وسيلة صورية لتحرير الابن، ونظام التبني بخلق الصلة العائلية صناعيًا وبإجراءات صورية. وعدلت المبادئ والنظم بالتحايل على الإجراءات القضائية وشروط التقاضي، كافتراض الحاكم أن المدعي الأجنبي روماني ليستطيع المطالبة بحقه، وافتراض أن الأرض الإقليمية أرض إيطالية لحماية ملكيتها، وافتراض أن المشتري أو الموهوب له مضى على استلامه المدة المكسبة

للتملك، وافتراض أن الابن المحرر والزوجة غير الخاضعة لسيادة زوجها وارث شرعي ليأخذ كل منهما نصيبًا.

📖 **الحيلة في الشريعة الإسلامية** تكاد الشريعة الإسلامية تخلو من الحيلة لبساطة إجراءاتها ولكون أحكامها مستمدة من أصول وقواعد كلية، لكن يمكن الوقوف على نماذج لمعالجة الضرورة:

التحايل لمنع بقاء التركة شاغرة: القاعدة لا تركة إلا بعد سداد ديون الميت، ولمنع بقاء المال دون مالك بعد الوفاة افترض الفقهاء أن الميت لا يزال حيًا فتبقى ملكيته حكمًا ويمنع الورثة من التصرف قبل الوفاء بالديون.

التحايل لاعتبار المفقود ميتًا: لأن تحقق الموت شرط في الميراث، ولما كان بقاء الحال يضر الزوجة ببقائها معلقة جاز افتراض موته متى مضى على غيابه مدة يغلب فيها هلاكه.

التحايل لضمان المال في المضاربة: الأمين لا يضمن ما هلك دون تعد، والمضاربة من عقود الأمانة فلا يصح اشتراط الضمان، فالحيلة تسليم المال من صاحبه إلى صاحب العمل على أنه قرض فيكون ضامنًا لهلاكه ثم يستغل المال في التجارة مع بقائهما على نصيب كل منهما في الربح.

التحايل لحصول الوارث على حقه: تصرفات المريض لصالح أحد ورثته لا تنفذ رعاية للورثة، فإذا كانت ذمة المريض مشغولة بدين لوارث لجأ الفقهاء إلى إقرار المريض بذلك الدين لشخص أجنبي يثق فيه ويأمره بقبضه من ماله ليدفعه بعد ذلك إلى الوارث صاحب الدين.

التحايل لانتقال الالتزام: النصوص لا تسمح بحوالة الحق حذرًا من الربا، فحاجة المجتمع دفعت الفقهاء إلى استعمال الحيلة للوصول إلى نتائج قريبة، عن طريق توكيل الدائن القديم للمحال له في قبض الدين مع هبة الدين له حتى لا يرجع الأول على الأخير بمقتضى الوكالة، أو اشتراط الدائن القديم على المدين في صلب العقد الالتزام بالوفاء لكل من يطالبه نيابة عن الدائن القديم.

٢ مبادئ العدالة

مبادئ العدالة قواعد قائمة إلى جانب قواعد القانون الأصلي، مؤسسة على وحي العقل والنظر السليم وروح العدل الطبيعي بين الناس، وترمي إلى تعديل قواعد القانون أو الحلول في مكانها. وتختلف عن الحيل بأنها تتدخل في تطبيق القانون بصورة مباشرة وتعدل أحكامه صراحة، أما الحيل فتصل بصورة مستورة غير مباشرة إلى تغيير معاني القانون مع احترام نصوصه ظاهرًا. وتتميز عن التشريع بأن قوتها لا تستند إلى هيئة حاكمة أو سلطة

تشريعية، بل إلى طبيعة مبادئها واتفاقها مع العقل والعدل والأخلاق. ومصدرها العقل وشعور العدل في النفس، واتخذت صورًا مختلفة عند الشعوب، فقانون الشعوب عند الرومان، وقانون الطبيعة عند اليونان، ثم القانون الطبيعي عند الرومان منذ العصر العلمي، وفي الشريعة الإسلامية العقل وحكمة التشريع.

النظام	المضمون	الخصائص
القانون المدني الروماني	مخصص لأهل روما	كان يخضع لنوعين: القانون القومي أو المدني المخصص لأهل روما، وقانون الشعوب المستمد من المبادئ العامة السائدة في الأمم
قانون الشعوب	أنشأه الحاكم القضائي في الدولة الرومانية واستخلصه من المبادئ العامة المتبعة في الشعوب	نشأ بسبب عدم حق الأجانب النازحين في الاحتماء بقانون المدينة، فعُهد بشؤونهم إلى حاكم قضائي أخذ يقتبس القواعد العادلة والعادات التجارية. وكانت قواعده سارية على الأجانب دون قواعد القانون المدني، ولما تكامل وتفوق على القانون المدني ببساطة إجراءاته استعار البريتور بعض مبادئه وأقرها على الرومان
القانون الطبيعي	استعان به الفقهاء في العهد الأخير من الجمهورية بمذهب القانون الطبيعي الذي استحدثته الفلسفة اليونانية فأصبح المثل الأعلى	يختلف عن قانون الشعوب لأن كثيرًا من المبادئ الخلقية للقانون الطبيعي لا تجد تأييدًا من قانون الشعوب، كالرق والأسر اللذين تولدا عن الحرب وأصبحا جزءًا من قانون الشعوب، وهما مخالفان للقانون الطبيعي الذي يرى الناس جميعًا خلقوا أحرارًا

العدالة في الشريعة الإسلامية ظهرت مع اتساع الدولة حالات جديدة لم ترد عنها نصوص خاصة، فوصل المجتهدون والفقهاء إلى تعديل القواعد الشرعية بتوسيع نطاقها أو تخصيص حكمها أو إضافة مبادئ جديدة، وأطلق على هذا الأسلوب الرأي. وتميزت العدالة في الشريعة بأنها لم تنشأ منفصلة عن الأحكام الشرعية بل بدأت مندمجة في أصول الشريعة وأحكامها،

ATARA 01054054178

واستنبط الفقهاء أحكامًا من الرأي والقياس والعرف وفكرة العدل.

القياس: تطبيق حكم حالة منصوص عليها على حالة غير منصوص عليها لاتحاد الحالتين في العلة، وهو مبني على العقل والحكمة الباعثة على التشريع، ومثاله تطبيق تحريم الخمر على النبيذ لاشتراكهما في علة الإسكار.

العرف: أصبح كثير من الأصول والأحكام الشرعية مقيدًا به، والمبدأ أن القواعد الشرعية قد تتعدل تبعًا للعرف العام أو الخاص، وأقر الحنفية العرف مصدرًا للتشريع نزولًا على الضرورات وتيسيرًا للعلاقات، ومثاله أن الأصل عدم جواز وقف المنقول إلا ما تعارف عليه، وأن النفقة الشرعية تنحصر في الطعام والسكنى والكسوة إلا إذا جرى العرف على أدائها نقودًا.

فكرة العدل: يظهر في سلطة التعزير، إذ للحاكم أو القاضي تعزير مرتكب الجرائم التي لم ينص لها على حد شرعي، ويحدد العقوبة طبقًا للعدالة وظروف الجريمة. ويظهر في عدم جواز الحجر للسفه، وهو مبدأ وضعه أبو حنيفة استمدادًا من العقل وحرية الإنسان الطبيعية. ويظهر في نظرية المصالح المرسلة التي وضعها مالك وأخذ بها الفقهاء، وهي المصالح التي لم يشهد لها نص بالبطلان ولا بالاعتبار، فيفصل فيها بما يلائم مقاصد الشرع ويتفق مع العقل، ومثالها جواز تزويج الزوجة المفقود زوجها بعد انتظار وتضرر بالعزوبة، وجواز تطليق الزوجة المعسر زوجها بالنفقة بعد ضرب أجل.

٣ التشريع

التشريع إصدار النصوص القانونية من هيئة تشريعية، أي من سلطة قائمة بسن القوانين في البلاد، ويعد آخر وسائل الإصلاح في القانون، وجاء في الشرائع القديمة في عهد لاحق غالبًا لوسيلتي الحيلة والعدالة. ويختلف عن الحيل بأنه تعبير صريح في حكم القانون ونصه، وعن العدالة بأن قوته الإلزامية مستمدة من الهيئة الحاكمة، ويتميز عنهما بإيجاز صيغته ووضوح مراميه وسهولة فهمه وثبوت وجوده. وهو الخطوة النهائية التي يتم بها تمشي القانون مع تطور المجتمع، ولم يكثر استعماله في الشرائع القديمة واقتصر على حالات نادرة، لأن الناس كانوا يمعنون في تقديس نظمهم ونصوصهم ولم يلجأوا إليه إلا لمعالجة حالة سيئة أو لوضع حد لنزاع شديد بين الطبقات.

التشريع في اليونان وروما في بلاد اليونان والرومان، كان قانون دراكون قاسيًا، فجاء صولون وأصدر تشريعًا أحدث إصلاحات قانونية هامة، ألغى بيع المدين أو استرقاقه لعدم الوفاء بالدين، وهدم نظام السلطة الأبوية وجعل للابن شخصية مستقلة عن والده. وفي روما كانت القرارات التشريعية قليلة في عهد الجمهورية بعد الألواح الاثني عشر، وصدرت لمعالجة

النزاع بين الأشراف والعامة، فقانون كانوليا أباح التزاوج بين الطبقتين، وقانون هورتنسيا جعل القوانين الصادرة من مجالس العامة نافذة على جميع الأهالي، وقانون إيبوتيا قرر للحاكم القضائي حق منح برنامج كتابي لصاحب الدعوى بدون إجراءات رسمية. وكان التشريع واسع النطاق في عصر الإمبراطورية، وجمع جوستنيان القوانين في مجموعاته الأربعة المشهورة.

التشريع في البلاد الإسلامية لم يكن للتشريع أثر يذكر بجانب آراء الفقهاء بعد اكتمال القرآن، لكنه كان من عوامل التطور في العهد الأول. ومن الأحكام التي تعتبر قرارات تشريعية ما جاء في السنة من الأحكام المدنية، فقد أضافت السنة أحكامًا جديدة لم يرد عنها نص قرآني كتوريث الجدة، وأتت بقواعد تفيد تعديل حكم النصوص القرآنية كقاعدة لا وصية لوارث. ومنها ما صدر بالإجماع من الصحابة، كإجماعهم في عهد عمر على وضع حد لشارب الخمر ثمانين جلدة. ومنها ما صدر من الخليفة أو الوالي بقصد المحافظة على المصالح العامة، كقرار عمر بن الخطاب باعتبار الطلاق الثلاث المنطوق به دفعة واحدة واقعًا نهائيًا. وفي العصور الحديثة يكاد التشريع أن يكون الوسيلة الوحيدة لتطور القوانين، وتناول الشريعة الإسلامية، فتميز العصر الحديث بحركة تشريعية من الخلفاء والولاة تدخلوا بها في أحكام الشريعة إما بالاقتصار على مذهب معين أو باختيار القواعد الملائمة أو بإدخال عناصر جديدة، ومن أمثلة ذلك إصدار مجلة الأحكام العدلية بأمر الخليفة العثماني سنة ١٨٦٩ وهي مستمدة في معظمها من المذهب الحنفي، وتدوين مجلة الالتزامات التونسية المنقولة عن المذهب المالكي، والقرارات التي وضعها المشرع المصري لبيان المذهب المعمول به في المحاكم الشرعية وهو المذهب الحنفي.

سابعًا الشرائع السماوية

الشرائع السماوية في حقيقتها وحي الله تعالى إلى رسله موسى وعيسى ومحمد صلى الله عليهم وسلم، غير أن التحريف طال بعضها خاصة اليهودية والمسيحية، بينما حفظ الله الدين الإسلامي الذي هو جامع تلك الديانات. قال تعالى: «إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ ۗ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ ۗ وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ» . ويلقي هذا الباب الضوء على أهم ملامح الشريعة اليهودية والمسيحية ليستبين عظمة الشريعة الإسلامية.

1 الشريعة اليهودية

تزوج إبراهيم عليه السلام من سارة ورزق منها بإسحاق، ومنه تولد الشعب اليهودي، وتزوج من هاجر ورزق منها بإسماعيل، ومنه تولد الشعب العربي. ورزق إسحاق بيعقوب وهو إسرائيل، الذي أنجب اثني عشر ولدًا منهم يوسف عليه السلام. وألقى يوسف في الجب حقدًا وحسدًا من بعض إخوته، ونجاه الله والتقطه بعض السيارة ثم أخذه عزيز مصر، ولما بلغ أشده جعله العزيز على خزائن مصر أيام القحط. وكانت وصية التوحيد منتشرة، وتوفي يعقوب ونقل إلى فلسطين ودفن بها، وظل بنو إسرائيل بمصر بعد موت أبيهم ٢١٥ عامًا. وبعد أن أخبر الكهنة فرعون بأن زوال ملكه سيكون على يد مولود من بني إسرائيل توجه إلى قتل أبنائهم واستحياء نسائهم، فأرسل الله موسى عليه السلام ليعود ببني إسرائيل إلى الأرض المقدسة لعبادة الله وحده، وكان محور رسالته إطلاق سراحهم ليعبدوا الله على دين آبائهم في البرية. أمر موسى قومه بدخول الأرض المقدسة لكنهم عنادوا وتولوا.

⚠ **خصائص الشعب اليهودي الاستعلاء بدون وجه حق**: فقد فضل الله بني إسرائيل السابقين بالذرية الصالحة وإسباغ النعم ودوام الرسالة والنبوة، لكنهم تكبروا واستعلوا وقتلوا أنبياءهم وعصوا ملوكهم وكثر بغيهم. قال تعالى: «يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ» . وهذا التفضيل ليس على إطلاقه لأن كثيرًا من الآيات تلعنهم وتخزيهم لما بدا منهم من تعنت وعناد وكفر، قال تعالى: «وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ۗ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ۗ ذَٰلِكَ بِمَا عَصَوا وَّكَانُوا يَعْتَدُونَ» .

مبدأ التفرقة العنصرية: فإذا باع إسرائيلي نفسه لإسرائيلي يكون عبدًا مؤقتًا، أما غير الإسرائيلي إذا باع نفسه لإسرائيلي فيكون عبدًا مؤبدًا.

الطعن في أعراض الناس: والاعتداء على الأنبياء بالقتل والسب، ومن ذلك زعمهم أن إبراهيم اتفق مع سارة أن تدعي أنها أخته حتى أخذها الملك وأهداه أنعامًا وعبيدًا، وزعمهم أن حام بن نوح رأى أباه سكران مكشوف العورة فسخر منه فدعا نوح على ذريته أن يكونوا عبيدًا. وهذه ادعاءات باطلة، فمكانة إبراهيم أبي الأنبياء الذي اتخذه الله خليلًا تنافي ذلك، ونوح أبو البشر الثاني برئ منها، ويكفي قوله تعالى: «قِيلَ يَا نُوحُ اهْبِطْ بِسَلَامٍ مِّنَّا وَبَرَكَاتٍ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ

أُمَمٍ مِّمَّن مَّعَكَ ۚ وَأُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ» .

الجبن والخوف من القتال: وتاريخهم الطويل دليل على ضعف النفوس والعقيدة، وعندما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلًا.

التفرقة بين اليهودية والصهيونية يجب التفرقة بين **اليهودية** و**الصهيونية**، فاليهودية دين يعتنقه أناس من أجناس كثيرة ويتحدثون لغات متعددة، والصهيونية مذهب سياسي نشأ في أواخر القرن التاسع عشر بسبب المشكلة اليهودية. بعد تحرر اليهود بعد الثورة الفرنسية خشي زعماؤهم عودة الاضطهاد، فظهر اتجاهان: اتجاه يدعو إلى الاندماج في الدول والقوميات وزعيمه مندلسون، واتجاه يدعو إلى جمع شتات اليهود وتكوين دولة خاصة بهم في فلسطين وزعيمه هرتزل في كتابه الدولة اليهودية الصادر عام ١٨٩٦، وعرف هذا الاتجاه بالصهيونية نسبة إلى جبل صهيون بالقدس. وكان للصهيونية الغلبة بعد وعد بلفور في نوفمبر ١٩١٧ ثم قيام دولة إسرائيل في ١٥ مايو ١٩٤٨ على أرض فلسطين.

مصادر الشريعة اليهودية: تعتمد على الوحي الإلهي المنزل على أنبيائه ورسله الذين أرسلهم الله إلى بني إسرائيل من موسى عليه السلام، وتكونت منذ القرن التاسع عشر قبل الميلاد لدى إسرائيل حين كانوا قبائل متفرقة وظلت حتى القرن الخامس الميلادي، ودونت نصوصها في فترات لاحقة على يد أحبار اليهود. وأهم المدونات التوراة والتلمود والأسفار والكتابات الفقهية بعد القرن الخامس الميلادي، ولا يمكن الاعتماد عليها كليًا لأنها زيفت وأخفي بعضها، ونعتمد القرآن الكريم باعتباره الحق وتتخذ المصادر اليهودية دليلًا على شريعتهم. والتوراة مجموعة أحكام أنزلت على موسى على رأس جبل سيناء بعد مناجاة أربعين ليلة، والنصوص القرآنية تبين أن أحبار اليهود دأبوا على إظهار بعض أحكام التوراة وإخفاء بعضها، وإذا أرادوا إكمال ما أبدوه جاءوا من عندهم بنصوص وقصص فحرفوا التوراة المنشورة، وما أخفوه سمي الأسفار الخفية.

السفر	المحتوى
التكوين	عن خلق العالم وتكوينه من عهد آدم وحياة بني إسرائيل كقبائل متفرقة
الخروج	عن خروجهم من مصر
التثنية	عن الأحكام المتعلقة بالعقيدة والتنظيم السياسي والقانوني وهو إعادة للأحكام التي نزلت على موسى

اللاويين	عن الأضاحي والذبائح والطهارة وأحكام العبادات
العدد	عن الإحصاء لبني إسرائيل وأموالهم وجنودهم

★ **الوصايا العشر:** أهم النصوص القانونية الوصايا العشر التي نزلت على موسى في جبل سيناء في القرن الثالث عشر قبل الميلاد وتعتبر النواة الأولى للتوراة، وهي مبادئ عامة كعبادة الله وحده واحترام الوالدين والنواهي عن القتل والسرقة والزنا، وملخصها لا يكن لك آلهة أخرى أمامي، ولا تصنع لك منحوتًا، ولا تنطق باسم الله عبثًا، وتدنيس يوم السبت وجعله يوم راحة وعيدًا أسبوعيًا، وتقديس الأسرة وإكرام الأب والأم، ووصايا تنهى عن القتل والزنا والسرقة وشهادة الزور واشتهاء امرأة القريب أو عبده. وهذه الأسفار ليست التوراة الأصلية بل من صنع أقلام أحبار اليهود بعد تحريف وتزييف.

أسفار التوراة الأخرى: **الأسفار التاريخية**: تتحدث عن بني إسرائيل بعد استيلائهم على كنعان وتؤرخ لملوكهم وقضاتهم، وتحتوي على أسفار يوشع والقضاة وراعوث وعزراء ونحميا وسفري الصموئيل وسفري الملوك وسفري أخبار الأيام.

أسفار الأناشيد الشعرية: اهتمت بالمواعظ والأناشيد وهي أسفار أيوب ومزامير داود وأمثال سليمان الجامعة ونشيد الأناشيد، ويرجع تاريخها إلى القرنين السادس والخامس قبل الميلاد.

أسفار الأنبياء: سبعة عشر سفرًا خصصت لتاريخ الأنبياء الذين أرسلوا بعد موسى وهارون، وهي أدبية وأخلاقية ويرجع وضعها إلى فترة الأسر البابلي وما بعدها.

التلمود: فقه شرعي وتفسير التوراة، يتكون من الميشنا والجمارا، ويعتبر مرجع اليهود الربانيين وفيه أحكام العبادات والمعاملات، ونوعاه تلمود أورشليمي كتب في أواخر القرن الرابع الميلادي وتلمود بابلي كتب في القرن الخامس وهو أوسع، وكانت طبعة بابل أدق وأوفى فكانت لها السيادة. وظل دور العرف ثانويًا وانحصر في النطاق الذي لا يتعارض مع الشريعة المنزلة أو تفسير الأحبار، وكان في المرتبة الثالثة بعد التوراة والتلمود.

نظام العقوبات اليهودي: تغلب النصوص الشخصية والتفرقة العنصرية، فقتل غير اليهودي فرض وقتل اليهودي محرم، والربا محرم إذا كان المدين يهوديًا ومباح إذا كان غير يهودي، واسترقاق اليهودي مؤقت وغير اليهودي مؤبد. ويغلب عليها آثار الانتقام الفردي، فيجوز لمن شهد جريمة عقوبتها الإعدام أن يقتل الجاني في الحال قبل محاكمته، كقتل السارق ليلًا متلبسًا وقتل الزاني متلبسًا. وترتب العقوبة على فعل يغضب الله، وهي كفارة عما ارتكبه الإنسان من إثم، فالتكفير عن الذنب يكون بتوقيع العقوبات الدنيوية والأخروية

والقرابين في الحالة التي لا تضر المخلوقات، ويكون في الثانية بالعقوبة الدنيوية فقط كالقتل والجلد والحرمان والغرامة، ويجوز الجمع بين الغرامة والتعويض المدني وكلاهما يؤول للمجني عليه لا للدولة. وحل مبدأ المسؤولية الشخصية محل الجماعية، وبقي نظام واحد يشبه القسامة إذا وجدت جثة قتيل دون التعرف على القاتل، فيختار طائفة من أهل البلد وينحر أمامهم عجلة من قفاها في جدول ويقسمون أنهم لم يقتلوه ولم يعلموا له قاتلًا وإلا طبقت عليهم عقوبة القصاص. والعقوبات تنحصر في القتل والجلد والغرامة والحرمان الكبير والصغير.

العقوبة	الجرائم	الإجراءات والتفصيلات
الإعدام	القتل العمد والضرب المفضي إلى الموت والشروع في القتل ظلمًا والاعتداء على الأب أو الأم بالضرب والكفر بالله والتلبس بالزنا	يجوز لمن رأى الجريمة أن يوقع العقوبة فورًا، ويقضى بالرجم على الزانية والزاني اليهوديين إذا كانا محصنين، والمخطوبة حكمها كالمتزوجة ترجم مع الزاني بها إذا كان الزنا داخل المدينة، والقصاص في الجراح العين بالعين والسن بالسن كما ورد في التوراة لكن اليهود عدلوا عنه وطبقوا الحرمان الكبير
الجلد	هتك العرض وقطع الذكر أو الخصيتين ومسقط الحمل عدا الإجهاض ونبش القبور وتحريض الصبيان على الفسق والزنا بيهودية غير متزوجة وفعل قوم لوط والاستمناء باليد	للقاضي استبدالها بالغرامة. وإجراءات التنفيذ أن يدعى المتهم إلى الكنيسة وقت صلاة الصبح من أيام الغفران الاثنين والخميس، ويعترف أمام المصلين بصوت جهوري، ويطرح جسمه على الأرض ووجهه وبطنه على الأرض وظهره للسماء، ويضربه رسول المحكمة تسعًا وثلاثين جلدة لا تزيد ولا تنقص، ويجب أن يكون الجلاد بالغًا على الأقل ثمانية عشر عامًا ولا يجوز أن يكون قريبًا ولا صهرًا ولا عدوًا للمجلود
الغرامة	يحكم بها القاضي في معظم الجرائم التي يريد تخفيف عقوبتها	تدفع للمجني عليه لا للدولة، ومن حق المجني عليه الحصول على تعويضات
السخط أو الحرمان الصغير	التعدي على يهودي برفع اليد ومعصية الحكام وإساءة الأدب ضد الوالدين أو المعلم أو الأحبار وغش	يكلف الجاني بالحضور أمام القضاة أيام الاثنين والخميس، ويتلى الحكم بعد صلاة الصبح في المعبد بحضور المصلين، ومن نزل عليه صار شقيًا عاصيًا كافرًا ويجب على الناس الهرب منه

	الأختام والنقود والسرقة إذا بلغت نصف الباردة والنشل وسرقة المنازل وإتلاف مال الغير وغش البضاعة والنصب والاستغلال ونقل حدود الأراضي	والامتناع عن مخاطبته، ومن آثاره أنه لا يستحق أن يحكم له بالعدل في قضاياه ولا يصح تقليده منصبًا، ويجوز العفو عنه إذا تاب، ويضاف إلى عقوبات السرقة التعويض الذي يصل إلى خمسة أمثال أو أربعة أمثال قيمة الشيء المسروق في التلبس
الحرمان الكبير	توقع في نفس جرائم الحرمان الصغير ولكن بعد استتابة الجاني ثلاثة أيام متوالية	من آثاره تحريم دخول دار المحروم والسلام عليه ومداواة أسقامه، ويحرم الدنو منه على مسافة أقل من أربعة أذرع، وأمواله مباحة ولا يجوز التأجير له ولا البيع له ولا الشراء منه، وإذا مات لا يكفن ويلقى خارج المقابر. والتوبة أن يخرج التائب من البلد ويمزق ثيابه ويرتدي جوالًا ويلقي التراب على رأسه ثلاثة أيام ثم يطلب الصفح من الرب الرئيس الديني. وجرائمه التعدي على أرملة أو يتيم واليمين الباطلة ورشوة الشهود وامتناع القاضي عن الحكم بغير عذر والتعدي بالضرب والجرح والقذف والسب والميسر والرهان والسحر والادعاء بمعرفة الغيب

نظام الأسرة اليهودي: قائم على النظام الأبوي، حيث كان الأب يتمتع بسلطات واسعة على زوجته وأولاده. وكان بنو إسرائيل يحرمون الزواج من الأجانب في العهد القديم، وأعيد تحريم الزواج المختلط بعد الأسر البابلي. وكانت الشريعة تسمح بالتعدد المطلق للزوجات فضلًا عن الجواري والإماء، ونظام الخلافة أن يتزوج أخو المتوفى أرملته وينسب المولود للمتوفى. وشروط انعقاد الزواج الرضا من الزوج والزوجة أو وليهما، والإجراءات الشكلية من الكتابة والصلاة الدينية بحضور عشرة رجال على الأقل، وتسمية المرأة على الرجل وتقديسها بقبولها ولو بخاتم يعطى بيدها بحضرة شاهدين شرعيين، ويشترط موافقة الأب على زواج ابنته التي لم تبلغ الثانية عشرة ونصف، وعدم وجود المانع كاختلاف الدين أو السن أو العدة أو العجز الجنسي.

تفصيلات نظام الأسرة اليهودي: تحرم المطلقة على مطلقها إذا تزوجت بغيره، وإذا ظهر دم الحيض في الزوجة حين اختلاء الرجل بها حرمت عليه ووجب تطليقها وليس عليه إلا ما دخلت به، وموانع القرابة كانت ضيقة ثم اتسعت فأصبح الزواج محرمًا بين الأصول والفروع والإخوة

ALIARA 01105405478

الأشقاء والعمات والخالات، وعقوبة المخالفة الإعدام. ولا بد من دفع المهر إلى أب الزوجة وهو شرط لصحة الزواج، وعلى أب الزوجة أن يدفع دوطة لزوجها، وإذا عدل الخاطب فقد ما دفعه من مهر، وإذا كان العدول من المخطوبة التزم أبوها بدفع مثلي المهر إلى الخاطب. وينحل الزواج بوفاة أحد الزوجين أو بالطلاق، والطلاق حق الزوج دون الزوجة التي لا يجوز لها طلبه بأي حال، وجميع ما تملكه الزوجة ملك لزوجها وليس لها إلا المهر تطالب به عند طلاقها أو موتها. وتمتع الأب بسلطة كبيرة فكان يستطيع بيع ابنته كخادمة ونبذ أولاده وطردهم خاصة ولد الجارية، وتنتهي السلطة الأبوية حين يصل الولد إلى سن البلوغ. والميراث مبدؤه العام أن الوارث يرث حقوق المورث وديونه كلها حتى لو استغرقت التركة، وتؤول التركة للأبناء الذكور ويأخذ الابن الأكبر نصيب اثنين، والبنات لا يرثن إلا إذا انعدم الذكر.

نظام الملكية اليهودي: قبل الأسر البابلية كانت الأرض مملوكة للقبيلة ملكية مشتركة ثم قسمت إلى أسهم على الأسر، وتحولت ملكية الأسرة إلى فردية تخول المالك التصرف، وإذا كانت الملكية ذات أهمية خاصة من آثار الأسرة فلا يجوز التصرف فيها لأجنبي. وبعد الأسر البابلية آلت ملكية الأرض كلها إلى الإله واختص رجال الدين بأربعة أخماس الأرض والخمس للقبائل الأخرى ويحظر التصرف فيها، واستثنى المنازل فالملكية فيها تامة ويحق للأقارب استرداد المنزل المبيع خلال سنة. ونصوص التوراة قليلة عن العقود والالتزامات، ومن أهم مبادئها أن القرض بفائدة من يهودي إلى يهودي آخر حرام، وإلزام الدائن المرتهن بأن يرد في الشتاء اللباس الذي رهنه عنده أحد الفقراء، ولا يجوز للدائن أن يقتحم منزل المدين للاستيلاء على المرهون ولا يجوز الحجز على حجري الرحى لحماية المدينين الضعفاء، وكانت الشريعة تبيح استرقاق شخص المدين المعسر وزوجته وأولاده عند عدم الوفاء بدينه لمدة ست سنوات. ومصادر الالتزام العمل الضار ينشئ التزامًا بتعويض المضرور، وأساس المسؤولية الخطأ سواء كان مصدره الفاعل أو أحد تابعيه أو حيوان مملوك له أو إتلاف زرع الغير، وتنتفي المسؤولية إذا كان الضرر بسبب قوة قاهرة كسرقة الشيء المودع أو افتراس وحش للحيوان، أو إذا كان الضرر غير محتمل الحدوث.

٢ الشريعة المسيحية

نشأت المسيحية على يد السيد المسيح عيسى بن مريم، وأنزل عليه الإنجيل المسمى بالعهد الجديد. وكان للمسيح اثنا عشر حواريا يطلقون عليهم اسم الرسل، وبعد الرسل يأتي التلاميذ وعددهم سبعون تلميذًا. وسبب تعدد الأناجيل تعدد الكتاب عن السيد المسيح، والأناجيل الأربعة المعتمدة مرقص ويوحنا ومتى ولوقا، وأهم الأناجيل غير المعتمدة إنجيل برنابا وهو

الوحيد الذي ينكر صلب المسيح وألوهيته ويذكر أن المسيح المنتظر هو محمد صلى الله عليه وسلم. والعهد الجديد لا يقتصر على الأناجيل الأربعة بل يلحق بها رسائل الرسل بولس ويعقوب وبطرس ويوحنا ويهوذا، وسفران للرسل لوقا ويوحنا. ولم تأت الشريعة المسيحية بشيء جديد يضاف إلى أحكام التوراة، فالمسيح أرسل إلى اليهود وكان مصدقًا لما بين يديه من التوراة، والآيات تذكر أنه جاء مصدقًا للتوراة وليحل بعض الذي حرم عليهم، فيفهم أنه لم ينسخ أحكام التوراة وإنما جاء معدلًا لها. ومنهاج التعديل هو التسامح المفرط، فضرب المسيح مثلًا أعلى للتسامح والرأفة والرحمة، والأحكام التي جاء بها الإنجيل ورد معظمها في وصية السيد المسيح المعروفة بوصية الجبل أو خطبة الجبل.

- **منع الطلاق:** قرر أن الزوجين يصبحان جسمًا واحدًا فلا يعودان اثنين، وأن من يفارق امرأته إلا بسبب الزنا يجعلها تزني.
- **إلغاء مبدأ القصاص:** ذكر أن العين بالعين والسن بالسن تقرر سابقًا في التوراة، أما هو فيقول لا ينبغي أن تقاوموا من يتصدى لكم بالأذى، ودعا إلى التسامح الأخلاقي العام فأحبوا أعداءكم وباركوا للذين يلعنونكم وقدموا الخير لمن يكرهونكم، والتسامح والعفو ليس معناه نسخ أحكام القصاص بل دعوة إلى التسامح مندوبة لا فرضًا.
- **إلغاء حد الزانية الرجم:** عندما أتى جماعة من الفريسيين بامرأة متلبسة بالزنا وذكروه بحكم التوراة قال لهم المسيح ليبدأ برجمها من لم يرتكب منكم خطيئة، ثم قال للمرأة أيضًا لا أعاقبك اذهبي لسبيلك ولا ترجعي إلى ما اقترفتيه، وهذا غير قاطع في الدلالة على إسقاط حد الرجم وله مثيل في الإسلام حيث الغفران لا ينسخ الحد نسخًا عامًا.

القانون المصري عبر العصور

من العصر الفرعوني إلى العصر الإسلامي

العصر الفرعوني | العصر البطلمي | العصر الروماني | العصر الإسلامي

الباب الأول القانون المصري في العصر الفرعوني

بدأ العصر الفرعوني بتوحيد القطرين على يد مينا (نارمر) سنة ٣٢٠٠ ق.م ، وانتهى سنة ٣٣٢ ق.م، وامتد نحو ثلاثة آلاف سنة حكمت فيها ثلاثون أسرة، ومر بثلاث دول: القديمة (الأسر ١-٦) حيث نشأت الوحدة وازدهرت ثم انحلت بعد الأسرة السادسة، والوسطى (تبدأ بالأسرة ١١) وازدهرت في الأسرة ١٢ ثم تفككت بغزو الهكسوس حتى طردهم أحمس مؤسس الأسرة ١٨، والحديثة (تبدأ بالأسرة ١٨) وازدهرت في الأسرتين ١٨ و١٩ ثم دب الانحلال حتى الأسرة ٢٤، واستعادت مصر مجدها في الأسرتين ٢٥ و٢٦، ثم خضعت للفرس (الأسرة ٢٧) ثم للإغريق.

١ نظام الحكم والأحوال

كان الحكم ملكيًا وراثيًا يقوم على **الحق الإلهي** ، فالملك ابن الإله أو ممثله على الأرض، وتطور لقبه من حوريس إلى حوريس رع ثم صار صورة مجسدة للإله في الأسرة الرابعة. وكان الملك هو الدولة تتركز فيه السلطات.

السلطة	المضمون	التفصيلات
التشريعية	القانون وحي يوحى إليه، ويستعين بموظفين لتحضير القوانين	يختص بتفسيرها بمرسوم تفسيري، وتسجل القوانين في دار العدالة، وله إصدار قانون لاحق ينسخ سابقًا دون أن يخالف قانونًا قائمًا
التنفيذية	رئيس الدولة	يعلن الحرب ويعقد المعاهدات ويقود الجيش ويعين الموظفين
القضائية	يتولى القضاء بنفسه أو يعهده إلى قضاة	كان القضاة مدنيين ثم كهنة في أواخر الأسرة الرابعة، واستقل حكام الأقاليم بالقضاء من الأسرة الخامسة

الدينية بوصفه الكاهن الأكبر —

ضوابط سلطات الملك تحد سلطات الملك ضوابط ثلاثة: **تحقيق العدالة** (إلهة ماعت)، و**إتيان الخير**، و**مراعاة مراكز القوى** كالكهنة وحكام الأقاليم.

2 نظام الإدارة

بعد التوحيد وحدت الإدارة وتركزت السلطة في العاصمة. وفي الإدارة المركزية: المستشار الأكبر (أمير) قبل التوحيد ثم حل محله **الوزير** من الأسرة الرابعة، وهو أهم شخصية بعد الملك يرأس التنفيذية والقضاء نيابة عنه وكبير كهنة تحوت؛ وكاتمو الأسرار يساعدون في التشريع والقضاء والعسكرية ويجتمعون في مجالس لرسم السياسة؛ ومجلس العشرة الكبار للإشراف الإداري.

- **ديوان الرسائل:** مختص بالمراسلات الرسمية.
- **ديوان التسجيل والتوثيق:** التعداد وإحصاء الأموال وتسجيل المراسيم.
- **ديوان الضرائب:** تحصيل الضرائب وإدارتها.
- **ديوان الشؤون الدينية (البيت الأحمر):** الإشراف على المعابد والكهنة.
- **ديوان الأوقاف الدينية:** إدارة أملاك المعابد.
- **ديوان الأشغال:** المشروعات والبناء.
- **ديوان الزراعة:** الإشراف على الزراعة والري.

الإدارة المحلية قسمت البلاد إلى **٤٢ إقليمًا** يرأس كلًا منها حاكم يعينه الملك، له التنفيذية والقضاء المحلي دون سلطات عسكرية أو سياسية، ويساعده فروع الدواوين ويرأس مجلس الأعيان. وتمتعت مناطق بوضع خاص: **محافظات الحدود** (ثلاث في الجنوب والشرق والغرب) بسلطات عسكرية واسعة، و**نخن وبوزوريس** لأسباب سياسية، و**بي وهليوبلس** لأسباب دينية.

مجالس الأعيان قامت في الوجه البحري على نظام شبه ديمقراطي ثم عممت، وتشكل من **عشرة أعضاء** يختارهم الملك من أعيان الأقاليم ويرأسها حاكم الإقليم، ولها اختصاص قضائي (محكمة أول درجة) وإداري (كشوف الضرائب).

MARA 01105405478

3 نظام التجريم والعقاب

اتسم القانون الفرعوني بصبغة دينية وأخلاقية، فقسا على كل مجرم خاصة إذا مست جريمته المعتقدات أو الأخلاق. وكانت عقوبة **الإعدام** مقررة للجرائم الماسة بالعقيدة والمقدسات، وعرف القانون عقوبات كالإعدام والأشغال الشاقة والسجن والنفي والجلد والصوم الإجباري، وعقوبات مانعة من العودة للجريمة كقطع لسان الجاسوس وأيدي المزورين.

نوع الجريمة	العقوبة	تفصيلات
جرائم الأشخاص – القتل العمد	الإعدام	إذا وقع من ابن على أبيه قطعت أصابعه ثم أعدم حرقًا، وإذا وقع من والد على ولده استبدل الإعدام باحتضانه جثة ولده ثلاثة أيام بلياليها على مشهد من الناس، وعوقب من يشاهد القتل ولا يغيث مع قدرته، وكان للملك استبدال الإعدام بالأشغال الشاقة، ويقدم للمحكوم عليه مسكر أو مخدر قبل التنفيذ
جرائم الأموال – السرقة من أموال الإله أو الملك	الإعدام	—
جرائم الأموال – السرقة من الأموال الخاصة	رد ضعف أو ثلاثة أضعاف المسروق مع التعويض	—
جرائم الأخلاق – الزنا	الإعدام للمرأة والتشهير أو الجلد للرجل	يؤجل بالحامل حتى تضع
المصلحة العامة – الكذب في البيانات والإحصائيات السنوية	الإعدام	—
التزوير	قطع الأصابع	—

MARA 01105405478

إفشاء أسرار الدولة	قطع اللسان	—

4 أنظمة القانون الخاص – الشخصية القانونية والأسرة

الشخصية القانونية الشخص الطبيعي هو من تجب له الحقوق ويتحمل الواجبات، ولم يعرف القانون المصري الرق بمعناه إلا من **الأسرة الحادية عشرة** وعلى أسرى الحرب. وكان الفلاحون والعمال يتمتعون بحقوق كعقد المزارعة والعمل وتقاضي الأجور، وبعد ظهور الإقطاع من الأسرة الخامسة اعتبر الفلاحون والكتبة والمستخدمون **أنصاف أحرار** لتبعيتهم للأرض أو الشريف دون أن يكونوا رقيقًا. ولم يعرف الشخص الاعتباري بمعناه الحديث لكنه عرف رصد العقارات على الآلهة والمعابد للإنفاق من ريعها.

الموضوع	عصور الازدهار	عصور التدهور
سلطة رب الأسرة	معتدلة تقوم على التوجيه والرحمة، ولم يكن له سلطان على أموال أفرادها لكنه يدير أموال القصر والأموال المشتركة، وسلطته على الأولاد مؤقتة تنتهي بزواج البنت وبلوغ الولد الرابعة عشرة	مطلقة ومستمرة وامتدت للولاية على الأموال
مركز المرأة	مساواة تامة، تتمتع بالشخصية الكاملة وتلبي التصرفات وتكون أهلًا للشهادة وتتصرف في نفسها وملكها بحرية	حلت السلطة القانونية لرب الأسرة محل الروابط العاطفية
مركز الابن الأكبر	لم يكن له امتياز	حل محل رب الأسرة بعد وفاته فيرأس الجميع بمن فيهم أمه ويدير الأموال وهو الوحيد الذي يباشر التصرفات، ولا تؤول هذه المزايا للأنثى
نظام الزوجات	الزواج الأحادي تقليدًا في بعض العصور (وتظهر الزوجة بجانب زوجها بحجم واحد في النقوش)	غلب تعدد الزوجات، وكانت الزوجة الأولى تحمل لقب أميرة وتتمتع بحقوق كاملة دون غيرها، وظهر التسري

٢ الطلاق عرفه المصريون، وكان للرجل حق إيقاعه واختلفوا في حق المرأة، والمتفق عليه أن المرأة تستطيع **اشتراط حقها في الطلاق عند العقد** ، وكان لكل منهما إنهاء الزواج بإرادته المنفردة دون سبب، ووجود سبب يعفي من التعويض (كزنا الزوجة وعقمها وسوء معاملة الزوج)، ويتم بتدوين وثيقة تسلم للطرف الآخر، وعلى الزوج دفع الصداق أو التخلي عن المكاسب، وعلى الزوجة دفع ضعف الصداق إن كانت هي المطلقة.

الإرث: الأولاد الشرعيون يرثون دون غير الشرعيين، وعند انعدامهم تؤول التركة للإخوة، وأنصبة الأولاد متساوية. وفي عصور التدهور استأثر الابن الأكبر بالتركة يديرها لحساب الجميع (وهم شركاء في الملكية) ثم تنتقل السلطة لمن يليه من الذكور، وعند انقراضهم توزع الأموال بين الفروع فيأخذ كل فرع نصيب أصله.

مركز البنت: رأي بعدم إرثها إلا في الأموال الموروثة بطريق الميراث حفظًا لأموال الأسرة من الأجانب، ورأي بإرثها كالولد تمامًا، والمؤكد إرثها **الحلي والمجوهرات والمعادن النفيسة** .

الوصية عرفها الفراعنة للجوء إليها غالبًا لتقسيم التركة في حياة المورث أو نقل الملكية للابن الأكبر قبل ظهور امتيازه، وكان الشخص حرًا في الإيصاء بجزء من أمواله أو كلها لوارث أو غيره وله الرجوع والتعديل، ويرى بعض المؤرخين حرمان غير الشرعيين منها. وشروط صحتها: **صحة الإرادة** (عبارة «لا يزال حيًا واقفًا على قدميه وغير مريض»)، و**الكتابة** (وصارت شرطًا في عصور التدهور)، و**حضور الشهود** (يزيد عددهم بزيادة قيمة الوصية).

٥ نظام الملكية والعقود

اختلف الباحثون في الملكية الفردية للأراضي: فذهب رأي إلى عدم معرفة مصر لها لسريان فكرة إلهية الملك، واستدل بوثائق تفيد تكفل الملك أو الأمير بالزراعة ونقل الغلال، ورد عليه بأنها عامة ويمكن تفسيرها برعاية الملك لمصالح الشعب، وبقصة يوسف التي تدل على أن المصريين ملكوا أرضهم قبل قدومه وتصرفوا فيها بالبيع بسبب القحط، وبتوزيع الأراضي على الكهنة والجنود في الدولة الحديثة، وبضخامة الأجور والنفقات. **والراجح أن مصر عرفت الملكية الفردية الكاملة** (انتفاع واستغلال وتصرف)، واستدل بوثيقة شراء «بب» أربع أرورات ودفع ثمنها من بيع أموال أبيه، وبعقود هبة أمير أسيوط التي تفيد ملكيته الخاصة القابلة للتصرف حتى بعد وفاته.

NARA 01105405478

1. **المرحلة الشكلية المحضة:** وجود العقد بأداء اليمين الدينية أمام شهود، وهي التي تعطي الإرادة قوة الالتزام، ولا يشترط التراضي بل اقتران الإرادة باليمين.
2. **مرحلة تخفيف الشكلية:** في الدولتين الوسطى والحديثة خففت الشكلية وحل الكتابي محل الشفوي (ينشأ العقد بحلف اليمين أمام القاضي ثم يدون الكاتب محتوياته).
3. **مرحلة الكتابة وحدها:** الكتابة وحدها دون يمين (ما لم يترتب على العقد التزام مستقل الوفاء فيلزم القسم أمام الشهود مع ذكرهم).

العقد	خصائصه	التطور
البيع	لم يكن رضائيًا في المراحل الأولى بل تطلب انضمام القسم للإيجاب والقبول	في الدولة الحديثة وعهد بوكوخريس صارت الرضائية وحرية التعاقد كافية، ويرد على المنقولات والعقارات والأشياء المعنوية (كبيع الوظائف)، ولم يكن المقابل نقدًا لعدم ظهور العملة بل منقولات فاختلط بالمقايضة، وكانت الكتابة لازمة لانتقال الملكية بالتسجيل ولانتقال الحيازة، ولم يكن البائع ملتزمًا بنقل الملكية (تنتقل بحكم القانون بالتسجيل) بل بضمان الاستحقاق والعيوب الخفية
الإيجار	يرد على الأشياء (كإجارة الأرض) أو الأعمال (كاستئجار العمال)، وكان ينظر إليه كعقد مؤقت ينتهي بوفاة المستأجر مهما طال أجله	في العهد الإقطاعي كعقد مؤبد يمتد لحياة المستأجر وذريته فصار حقًا وراثيًا شبه حق الانتفاع، وفي الدولتين الوسطى والحديثة عاد عقد مدة ينتهي بأجله المحدد ولكل متعاقد إنهاؤه متى شاء، ويتضمن النص على دفع الأجرة مقدمًا وغرامة تصل نصف الأجر عند التأخر ورهن عام لصالح المؤجر
القرض	كان حسنًا حتى أوائل الدولة الحديثة لعدم معرفة الربا	ثم شاع الربا وعظم خطره في العهد الإقطاعي خاصة بعد اختلاط المصريين بالأجانب ووصلت الفائدة إلى ١٠٠٪ وعرفت الفوائد المركبة، فتدخل المشرع في عهد بوكوخريس بتحديد سعر الفائدة، وكانت القوانين تجيز استرقاق المدين عند العجز

MARA 01105405478

ثم ألغي في عهد بوكوخريس فأصبح مسؤولًا في ذمته لا في شخصه

6 نظام القضاء

كان القضاء دقيقًا منظمًا حتى قيل إنه خير قضاء في العالم القديم. ومصادر القانون: **التشريع** (المصدر الرئيسي بيد الملك بصفته إلهًا في صورة قوانين أو مراسيم أو قرارات، ويصعب التفريق بين التشريع والأمر التنفيذي، وتحرره الموظفون (كاتمو الأسرار) وتسجل القوانين في دار العدالة، ويفسرها الملك بمرسوم تفسيري)، و **المدونات** (عرفت مصر نظام المدونات منذ عصور سحيقة، وروي أن الإله تحوت وضع تقنينًا كبيرًا سائدًا في شمال مصر قبل التوحيد وعممه مينا، ويروي ديودور أن ساسموحيس (الأسرة ٤) وسيسوسيس (الأسرة ١٢) دونا القانون في مدونات، ثم مدونة بوكوخريس (الأسرة ٢٤) التي استمر العمل بها ما يزيد على تسعة قرون رغم التعديلات الجزئية، وتلتها مدونة أمازيس (الأسرة ٢٦) ثم مدونة دارا الفارسي)، و **العرف** (يذهب بعض الشراح إلى أنه مصدر في العصر الفرعوني، لكنه لم يؤد الدور نفسه الذي أداه في المجتمعات المدنية وفقد كثيرًا من أهميته)، و **السوابق القضائية** (لا توجد معلومات صريحة بأن المحاكم كانت مصدرًا للقانون، لكن بعض الشراح يرى أن أحكام المحاكم العليا برئاسة الوزير كان لها وزنها عند قضاة المحاكم الأدنى).

مدونة بوكوخريس صدرت في عهد مؤسس الأسرة ٢٤ (**٧١٨–٧١٢ ق.م**) ورغم قصر حكمه (٦ سنوات) كفلت له الشهرة. ومن أهم أحكامها: تجريد عقد الزواج من الصفة الدينية، وإعطاء الابن أهلية كاملة، واستقلال ذمة الزوجة والأولاد عن ديون رب الأسرة، وتحرير عقد الهبة من الآثار الدينية، وانتقال ملكية المنفعة بالعقد، وإثبات العقود بالكتابة، وعمومًا حررت العقود من الطقوس الدينية وأطلقت حرية التعاقد على أساس الرضائية. وتعتبر **خاتمة تطور القانون المصري القديم** ، وقد قننها البطالمة (القانون الأهلي) والرومان (قانون المصريين)، وتأثر واضعوها بقوانين بابل خاصة حمورابي، ويذكر أن صولون تأثر بها ونقل عنها مبدأ عدم التنفيذ على جسم المدين واعتبار ذمته ضمانًا، ويقطع الفقيه الفرنسي ريفيو بأن واضعي الألواح الاثني عشر تأثروا بها.

المحكمة	التشكيل	الاختصاص
محكمة أول درجة (محكمة	قضاة من أعيان الإقليم يرأسهم حاكمه	الجنائي والمدني، ويتبعها إدارة المحفوظات وإدارة تلقي العرائض

الإقليم)		
محكمة الدرجة الثانية (الاستئناف العليا)	كاتمو الأسرار يحكمون باسم الملك ويرأسها الوزير	اندثر اختصاصها بعد استقلال الأقاليم وصدور الأحكام باسم أمرائها
محكمة القضاء الإداري	على درجتين: أولى في الأقاليم من كبار موظفي ديواني المالية والضرائب برئاسة حاكم الإقليم، وخاصة في العاصمة من كبار رجال القضاء	تستأنف أمامها قرارات الأولى، واختفى بعد استقلال الأقاليم
المحاكم الاستثنائية	تشكل لموضوع معين وتنتهي ولايتها بالحكم فيه	لجأ إليها الفراعنة لدعاوى المؤامرات على نظام الحكم
التحكيم	اتفاق الخصوم على شخص أو أكثر يتحدد بمقتضاه عدد المحكمين وأشخاصهم وموضوع النزاع والإجراءات وسلطتهم	حكمهم نهائي قابل للتنفيذ دون عرضه على القضاء

الباب الثاني القانون المصري في العصر البطلمي

1 أحوال مصر في عهد البطالمة

ظلت الزراعة عماد الاقتصاد والحبوب عماد الثروة، واستمرت البساتين مجالًا رئيسيًا للإغريق، ونجح البطالمة في استصلاح أراضٍ جديدة لكنهم أرهقوا الفلاحين بالضرائب فكرهوا الزراعة وهربوا منها فنقصت الحاصلات. ووجدت تربية الماشية والصناعة القائمة على المنتجات الزراعية والحيوانية والمستوردة، فنشطت التجارة (تصدير الغلال والبردي والمنسوجات واستيراد الأخشاب والمعادن) ثم انكمشت أواخر العهد لنقص الإنتاج. وخضعت مصر لـ **نظام الاقتصاد الموجه** فحددت الدولة الأراضي والمحاصيل واستلمت المحصول ووزعته أو صدرته، وكذا في الصناعة، وحقق البطالمة غايتهم بالضرائب المتنوعة وكان المصريون يخضعون لضرائب أكبر من الإغريق.

MNARA 01105405478

التمييز العنصري: **الإغريق**: يتمتعون بحقوق كثيرة مقابل واجبات قليلة.

المصريون: أصحاب البلاد والغالبية، حرموا من الحقوق السياسية وتملك الأرض وبقي لهم التقاضي أمام المحاكم المصرية. ولم يفرض البطالمة نظامهم القانوني على المصريين لتمسكهم بعاداتهم فسمحوا لهم بالتعامل بنظامهم والتقاضي أمام محاكمهم التي ظلت تطبق القوانين المصرية إعمالًا لمبدأ **الشخصية القانونية** .

الطوائف الأخرى: **الإغريق**: سمح لإغريق الجاليات بالزواج المختلط.

المصريون المتأغرقون: ظهروا نتيجة سياسة التقرب للمصريين ونشر التعليم الإغريقي وحرص ضعاف النفوس على الانتماء لطبقة المحتل ففتح البطالمة لهم باب الوظائف الكبرى.

الأجانب من غير الإغريق: كاليهود (أهم فئة أجنبية بعد الإغريق وأكثرهم في الإسكندرية، اعترف لهم البطالمة بنظام الجماعات السياسية فكان لهم حكم ذاتي ومحاكم خاصة تفصل طبقًا للديانة اليهودية، واشتهروا بالتجارة وإقراض المال بالربا الفاحش)، والفرس (استوطنوا مصر بعد الغزو الفارسي وانخرطوا في الجندية فتمتعوا بمركز ممتاز).

٢ أنظمة القانون العام – نظام الحكم والإدارة

أسس بطليموس أسرة مالكة استمرت من ٣٢٣ إلى ٣١ ق.م. وسار البطالمة على نهج الفراعنة فاعتبروا أنفسهم خلفاءهم وظهروا بمظهر الآلهة وحملوا ألقابهم، وأخذوا عنهم عادات كالزواج من الأخت (من بطليموس الثاني إلا الثالث)، وأقاموا المراسيم الدينية عند التتويج في معبد بتاح بمنف أمام ممثلي المعابد ثم احتفال خاص بالإسكندرية للإغريق، وقدسوا الإسكندر وأمر بطليموس الثاني بتأليه أبيه وأخته أرسينوي فتوصل بذلك إلى صلة وثيقة بالآلهة. وأمسك الملك بكل السلطات لكن هدفه اختلف عن الفرعون (الذي كان يحكم لتحقيق الرخاء بضوابط تمنع الهوى) فركز السلطات لبناء الإمبراطورية الإغريقية واستغلال البلاد لتكوين الجيوش.

السلطة	المضمون
التشريعية	أوامر عامة وخاصة
التنفيذية	يرسم السياسة ويعلن الحرب ويعقد المعاهدات ويختار الوزراء والموظفين والحكام وقادة الجيش ولا يخضع لرقابة
القضائية	لكل فرد رفع تظلمه إليه وباب مخصص لذلك بالقصر

الدينية	له مندوب في كل معبد رئيسي ويدير أملاك الآلهة والوظائف الدينية ملك له يبيع بعضها ويدعو الكهنة سنويًا للاجتماع

الإدارة المالية: يرأسها ديوكيتيس أي مدير الضيعة الملكية مما يشير إلى اعتبار مصر ضيعة لهم، ويتمتع بمكانة كبيرة ويسيطر على اقتصاديات الدولة وخزانة الملك.

إدارة القضاء: كوزارة عدل يرأسها أرخيديكاستس يعين القضاة المصريين والإغريق ويرأس محاكم الإسكندرية للشؤون العليا.

إدارة الأشغال: يرأسها أرخيتكتون للعناية بالري وصيانة وسائله.

إدارة الحرب: الإشراف على التجنيد ودفع المرتبات وتوزيع الإقطاعيات، ويرأسها وزير الحرب ويقال إن الملك القائد الأعلى يشرف على التجنيد بمساعدة وزير المالية.

الإدارة المحلية والمدن الثلاث حافظ البطالمة على التقسيم الفرعوني (مصر العليا والسفلى، أقاليم، مراكز، قرى) برئاسة النومارك للإقليم والتوبارك للمركز والكومارك للقرية، ثم أضعف بطليموس الثاني هذه المناصب حتى زالت وعين **حاكمًا عسكريًا إغريقيًا أو مقدونيًا** على رأس كل إقليم يسمى استراتجوس وزادت سلطته حتى طغت على النومارك. وتمتعت ثلاث مدن بمركز خاص: **نقراطيس** (مركز تجاري سكنه إغريق)، و**الإسكندرية** (العاصمة)، و**بطوليميوس** (أنشأها بطليموس الأول لتكون إسكندرية الجنوب)، ومنحت امتيازات في القوانين والمجالس الشعبية والاستقلال الذاتي وتمييز الإغريق.

٣ نظام التجريم

جرائم الاعتداء على الدولة أو المجتمع: تباشر فيها الدولة الادعاء لتوقيع العقوبة:

الاعتداء على الذات الملكية (خيانة عظمى للملك الذي تجسدت الدولة في شخصه، وتشمل الذات أو الحنث في القسم بحياته)، و**الجرائم الاقتصادية الماسة بأمن الدولة** (كالتهرب من الضرائب أو الإهمال فيها) وتتدخل فيها الدولة بموظفيها.

جرائم الاعتداء على مصالح خاصة: كان مباشرة الدعوى فيها حقًا للمجني عليهم أو أسرهم: **جرائم الأشخاص** (القتل والضرب)، و**الأموال الخاصة** (السرقة وإتلاف المزروعات أو الماشية)، و**النصب والتزوير**.

٣ **وجه الفرق بين القانون البطلمي والمصري** البطلمي ميز بين الاعتداء على الدولة والمصالح الخاصة، أما المصري فنظر إلى الجرائم كلها كاعتداء على الدولة بالدرجة الأولى، ومن ثم كانت عقوبة الإعدام توقع على من يرى قتلًا وينكل عن مساعدة المجني عليه مع قدرته، فإن تعذرت الاستطاعة لزمه التبليغ وإلا جلد وصام بمنعه عن الطعام ثلاثة أيام متواليات.

٤ أنظمة القانون الخاص – الشخصية القانونية والأسرة

الشخصية القانونية والرق لم يعرف القانون الفرعوني في عصر الازدهار الرق بمعناه (معاملة الإنسان كالأشياء)، فالمصريون أحرار وإن لم يتمتع بعضهم بكامل الحقوق (أنصاف الأحرار)، ووجد الرق بمعناه في عهد متأخر وطبق على الأجانب المأسورين في الحروب. والإغريق عرفوا الرق ومارسوه إلى أبعد مدى، وحين حكموا مصر أتوا بتقاليدهم وقوانينهم وأثروا في التشريع المصري، وأكبر أثر للقانون الإغريقي كان في موضوع الرق. وأسبابه عند الإغريق: **الميلاد** (فيلحق الولد بأمه حرية وعبودية، بخلاف القاعدة المصرية أن الولد يلحق بأبيه ثم تأثر المصري بالإغريقي)، و **أسباب لاحقة** كالحرب وخطف الأحرار واسترقاق اللقيط وإعسار المدين (وبقي العجز عن الوفاء سببًا للرق طوال الحكم البطلمي رغم ميل الملوك للقضاء عليه).

الموضوع	القانون المصري	القانون الإغريقي	أثر التبادل
هروب العبد	كان يسقط حق السيد عن العبد إذا هرب إلى معبد مقدس	لم يسقطه	تأثر المصري فأصبح من حق السيد تتبع عبده حتى في المعابد
بيع الرقيق خارج البلاد	—	كان يمنع	أخذ المصري بالقاعدة
شخصية العبد	اعترف له القانون البطلمي بقدر من الشخصية: يباشر بعض التصرفات نيابة عن سيده ويدير أمواله ويباشر عقد الزواج بنفسه ويتزوج من حرة وله أهلية التقاضي والشهادة	كشيء مملوك للسيد التصرف فيه بيعًا وتأجيرًا وهبة وتأديبًا وتربية، ويسجل ضمن ممتلكات	—

			سيده وتفرض عليه ضريبة الامتلاك والبيع
طرق العتق	تأثر المصريون بأسباب العتق كما بالرق، ووسائل العتق الاختيارية عند الإغريق (الوصية بالحرية، أو هبتها، أو إقرار السيد أمام الموثق، أو نذر العبد للآلهة أو بيعه لهم) تأثر بها المصريون، والوسيلة الإجبارية (عتق العبد جزاءً لإدلائه بمعلومات هامة أو خدماته الجليلة للسلطات) نقلها المصريون عنهم	—	—

الموضوع	عند المصريين	عند الإغريق	أثر التبادل
الزواج	على مرحلتين: الاتفاق على الزواج (غير الموثق ويكفي لانعقاد العقد)، وتوثيق العقد (الموثق ويتضمن الحقوق المالية وحقوق الأولاد)، وكان للمرأة (خاصة الأرملة أو المطلقة البالغة الرشيدة) أن تلي بنفسها عقد الزواج	لم يكن للمرأة اختيار زوجها أو إبداء رأيها، وكان يلي العقد نيابة عنها من له الولاية من أقاربها، ويتم عقد زواج البنت دون اعتبار إرادتها	تأثر الإغريقي بالمصري فصار الزواج يمر بمرحلتين: الاتفاق (توافق الإرادتين على إنشاء أسرة والتعهد بتحرير العقد الثاني) وعقد المباشرة (اتفاق الطرفين على حقوق الزوجين والأولاد)

الدوطة	تأثر المصري بما كان سائدًا عند الإغريق، وهي مبلغ تدفعه المرأة الإغريقية عند زواجها ويظل ملكًا لها وللزوج إدارته والانتفاع به دون حق التصرف، وتأثر بها سكان الوجه البحري	ظل سكان الوجه القبلي على تقاليدهم في التزام الرجل بدفع المهر للمرأة	—
زواج الأقارب	عرفه الفراعنة (زواج الرجل بأخته أو ابنته) في الأسرة المالكة أولًا لمحافظة على نقاء الدم الملكي ثم انتشر بين الشعب	كان يعتبر القرابة مانعًا	تأثر فتزوج بطليموس الثاني أخته وتبعه الجميع إلا الثالث
تعدد الزوجات	عرفه المصريون (للرجل أكثر من واحدة وليس قاصرًا على الملك) وكانت الزوجات يحتطن بتضمين العقد شرطًا يحميها	لم يحظره بصفة قاطعة لكنه كان عسيرًا ونادرًا	اقتدى الإغريق في مصر بالمصريين مع بقائه عسيرًا لاشتراط الزوجات الإغريقيات في العقود تحريم اتخاذ زوجات أخريات
سلطة رب الأسرة	مؤقتة (ترفع عن الولد ببلوغ ١٤ وعن البنت بالزواج)	مرتبطة بفكرة الشخصية القانونية لمن يستطيع حمل السلاح	تأثر الإغريقي بالمصري فأعطى الابن الشخصية عند ١٤ فيستقل تمامًا وتكون له حقوق المواطن ويلتزم بالضرائب والسخرة، وتظل البنت خاضعة لأبيها حتى تتزوج فتصبح خاضعة لزوجها، وكان الأب ملتزمًا برعاية أسرته والإنفاق

MARA 01105406478

			وينوب عن أولاده القصر وبناته في التصرفات ومسؤولًا عنها
مركز المرأة	في عصور الازدهار تتمتع بالشخصية الكاملة فتلبي التصرفات وتكون أهلًا للشهادة وتتصرف في نفسها وملكها بحرية	اعتبرها القانون قاصرًا وأخضعها للوصاية الدائمة (أبيها قبل الزواج وزوجها بعده ثم أقرب الأقارب من الذكور)	تخلى الإغريق عن احترام عادات المصريين وعملوا على مساواة المرأة المصرية بالإغريقية فأصدر بطليموس الرابع أمرًا ملكيًا منع المرأة المصرية من الزواج دون إذن وصي ومن التعاقد مع الغير دون إذن زوجها فخضعت لنظام الوصاية الدائمة

الطلاق: تمتع المصريون بالمساواة في عصور الازدهار (للرجل إيقاعه بإرادته وللمرأة إذا اشترطت ذلك في العقد)، والإغريقي فرق بينهما (للرجل الطلاق بإرادته، وللمرأة الانفصال فقط عن طريق القضاء ولسببين: إسراف الزوج في الفسق والمجون وإهمال الأسرة وهجر الزوجة، وإساءة معاملتها إساءة بالغة)، ثم تأثر الإغريقي بالمصري في المساواة فاكتسبت الزوجة الإغريقية حرية الطلاق كالمصرية. وجرت عادة المصريين على تضمين العقود شروطًا تحد من إرادة الزوج في الطلاق (كتخليه عن أمواله الحاضرة وأحيانًا المستقبلة للابن الأكبر أو الأولاد، أو شرط جزائي يدفعه للزوجة عند الطلاق)، واتبع الإغريق في مصر نهجهم.

إجراءات الطلاق بتحرير وثيقة على نمط خطاب من صورتين يحتفظ كل طرف بصورة، تنص على الانفصال دون أسباب وانتهاء حقوق الزوجية والتعهد بعدم المقاضاة، وتتضمن الاعتراف بحق كل منهما في زواج جديد وتحديد حقوق الأولاد.

ANARA 01064405478

٤ **الميراث والوصية** اعترف القانون البطلمي بامتياز الذكورة عند المصريين فتؤول التركة للذكور من الأبناء وإلا فللإخوة، وبمقتضى الامتياز كان للابن الأكبر حقوق تفوق إخوته (يختص بأموال أبيه المنقولة وله اختيار نصيبه من العقارات قبلهم)، وعند الإغريق تؤول التركة للذكور فقط وكان حق البنات يقتصر على تقرير بائنة لهن، وإذا لم يترك المتوفى سوى بنت واحدة ولم يترك ذكورًا تزوجت من أقرب أقاربها وتؤول التركة لأول ذكر يولد لها كابن لجده لأمه، ثم تأثر الإغريقي بعادات المصريين وعرف امتياز الابن الأكبر، واعتاد المصريون تضمين عقود الزواج قواعد تتعلق بالميراث (كتمليك الابن الأكبر والأولاد الذكور لأموال الأب الحاضرة والمستقبلة) وتأثر الإغريق بذلك. والوصية: عرفها الفراعنة وكانوا يلجأون إليها لتقسيم الأموال بين الأولاد في حياتهم، وكانت تصرفًا إراديًا (للشخص الإيصاء بأمواله كلها أو بعضها لوارث أو غيره مع حق التعديل والرجوع)، وعرفها الإغريق في شكل محرر يتضمن بيانات محددة (اسم الموصي والموصى إليهم ونصيب كل منهم) ويشترط ستة شهود، وتأثر المصري بالإغريقي في الشكل فلجأ إلى كتابة وصاياهم في شكل الوصية الإغريقية.

٥ نظام الملكية والعقود والقضاء

ملكية الملك للأراضي: الأصل، فيملك غالبية الأراضي ملكية كاملة استعمالًا واستغلالًا وتصرفًا، وتستغل كمزارع تحت رعاية الدولة يعمل فيها مزارعون أحرار تنظم علاقاتهم عقود عمل مكتوبة يلتزمون بتسليم جزء كبير من المحصول والبقاء في قراهم خلال موسم الزراعة ولا يغادرون إلا بعد الوفاء.

ملكية المعابد: لم يجرد البطالمة المعابد مما تملك بل أغدقوا المنح والهبات لكن وضعوا الأراضي تحت يد موظفين تابعين للملك بدلًا عن الكهنة لإضعاف نفوذهم، والموظفون يتولون الإنفاق على المعابد ومرتبات الكهنة وما يتبقى يودع خزانة الملك.

أراضي الهبات: تمنح من الملك لبعض الموظفين مدنيين أو عسكريين ويكون ريعها مرتبًا عينيًا لهم، وهي شخصية تتصل بالمنصب فالموظف ينتفع بها فقط ولا يجوز توريثها أو التصرف فيها، وللملك مالك الرقبة استردادها في أي وقت.

الإقطاعات العسكرية: تنازل الملوك عن مساحات للعسكريين من مرتزقة مقدونيين وإغريق وآسيويين بدلًا عن مرتباتهم، بهدف ضمان بقاء المرتزقة وزيادة رقعة الأراضي وتوفير العملات ونشر الحضارة الإغريقية وسط القرى، وكان لرجال الشرطة نصيب منها لحفظ الأمن، ولم يكن للمصريين نصيب أول الأمر لكن بعد موقعة رفح زادت إقطاعاتهم، ولم يكن المقتطع يملك الأرض بل له حق الانتفاع فقط مع حق الملك الاسترداد لكن أصبح الحق دائمًا ويورث وصار في أيدي المدنيين ويجوز أن تحوزه امرأة، وأصحاب الإقطاعات ملزمون بزراعتها تحت إشراف دقيق ودفع الضرائب.

أثر التبادل في العقود والتأمينات تأثر الإغريقي بالمصري في توثيق العقود نتيجة استمرار نظام التسجيل والتوثيق الفرعوني ولكون معظم الموثقين من المصريين. وفي البيع اتبع الإغريق النظام المصري (كتابة عقدين: عقد المال لإثبات الاتفاق على البيع والثمن وإقرار البائع باستلامه وضمان العيوب الخفية، وعقد التنازل ينص على تنازل البائع عن كافة حقوقه على المبيع وتسليمه للمشتري). وفي الإيجار تأثر الإغريق بالنظام المصري (إلزام المستأجر من الباطن بدفع جزء من المحصول الكلي للمالك، وصياغة التأجير من الباطن كبيع، والنص على تحميل أموال المستأجر بحق رهن عام لصالح المؤجر، وتبني النص المصري الذي يحدد مدة الإيجار بسنة زراعية واحدة)، وتأثر المصري بالإغريقي فأخذ نظام العربون منذ العهد البطلمي ونظام الإكراه البدني عند عدم الوفاء. والتأمينات: تأثر البطلمي بالمصري في العينية والشخصية. فالرهن لدى البطالمة بيع الوفاء (يمارس المرتهن سلطته على العين كمالك)، والرهن في القانون المصري الرهن الحيازي (تبقى العين على ذمة المدين وفي ملكه وللدائن حيازتها والانتفاع بها مقابل فوائد دينه)، فهجر الإغريقي نظام بيع الوفاء واستعان بالرهن الحيازي المصري.

المحكمة	التشكيل	الاختصاص
المحاكم المصرية	ثلاثة قضاة مصريين من الكهنة دون أن يكون القضاء دينيًا، وتضم موظفًا قضائيًا إغريقيًا مهمته إعداد القضايا وتلخيصها وتنفيذ الحكم	ضابط الاختصاص الأصلي جنسية المتقاضين ثم تغير للغة العقد فاختصت بالمنازعات الناشئة عن العقود المكتوبة باللغة المصرية أيًا كانت جنسية الأطراف، وتستأنف أحكامها أمام محكمة استئناف الإسكندرية

المحاكم الإغريقية	لإغريق المدن الحرة قضاؤهم الخاص، ولإغريق أنحاء البلاد محاكم من ثلاثة قضاة يختارهم الملك من المواطنين الإغريق	ضابط الاختصاص الأصلي جنسية الخصوم ثم لغة العقد، ولم يكن لها مقر ثابت بل متنقلة بين الأقاليم، وتستأنف أحكامها أمام محكمة استئناف الإسكندرية، والمسائل الجنائية من اختصاصها بصرف النظر عن جنسية المدعى عليه
المحاكم المختلطة	كانت موجودة عند كون ضابط الاختصاص جنسية المتخاصمين	تختص بالمنازعات بين شخصين مختلفي الجنسية، ثم اختفى اختصاصها بعد تغير الضابط للغة العقد
المحاكم الخاصة	ثلاثة أنواع: إدارية للمخالفات الإدارية من الموظفين، وعسكرية لقضايا أفراد الجيش، ومحاكم تشكل لنظر قضية معينة	تنتهي ولايتها بالحكم للأفعال الممثلة لاعتداء على النظام السياسي أو الديني

الباب الثالث القانون المصري في العصر الروماني

١ أحوال مصر في عهد الرومان

بدأت عوامل الضعف والانحلال في دولة البطالمة عقب انتصارهم في موقعة رفح (٢١٧ ق.م)، واشتعلت روح الوطنية لدى المصريين بعد اشتراكهم فيها فثاروا ضد البطالمة (أعنف ثوراتهم ٢١٦–١٨٣) ثم قام حكم وطني في طيبة استمر ثمانية عشر عامًا. وأدت الثورات والاضطرابات إلى اختلال الأمن وسوء الأحوال المالية ونزوح الإغريق فمهدت للرومان. والتقى الأسطول الروماني (أكتافيوس) بالمصري (أنطونيوس وكليوباترا) في معركة **أكتيوم البحرية (٣١ ق.م)** وانتصر الرومان ودخل أكتافيوس الإسكندرية بعد انتحار كليوباترا وأنطونيوس (أغسطس ٣٠ ق.م)، فخضعت مصر للسيطرة الرومانية وظلت كذلك حتى بعد انقسام الإمبراطورية وأصبحت من نصيب الشرقية، وانتهى الحكم الروماني بقدوم المسلمين وانتصارهم في موقعة حصن بابليون.

MARA 01054654678

الاقتصاد استمرت الزراعة العامل الرئيسي في الاقتصاد واهتم أباطرة الرومان الأوائل بها فحفروا الترع والقنوات لتموين الإمبراطورية بالغلال والنقود فانتعشت في البداية ثم أثقلوا المصريين بالضرائب فهربوا من الأرض وأهملوها فتردت الزراعة، واستمرت الماشية والصناعة، وازدهرت التجارة بداية العهد ونشطت داخليًا ودوليًا وعادت لمصر مكانتها كدولة مصدرة للغلال والبردي والمنسوجات الكتانية ومستوردة للأخشاب والمعادن. وسلك الرومان مسلك البطالمة في الاستغلال فاحتكرت الدولة بعض الصناعات وأخضعت بعضها لرقابتها وتركت بعضها للأفراد، وأنشأوا بنوكًا للدولة وسمحوا للأفراد بإنشاء بنوك خاصة.

الضرائب: خضعت الزراعة لنظام التوجيه (إجبار الزراع على زراعة أراضٍ ومحاصيل معينة تسلم للدولة مقابل سعر محدد سلفًا) وفرضت السلطة إتاوات وضرائب جعلت مصر كالبقرة الحلوب تمون الإمبراطورية بالغلال والمال. ولم تكن الرعية على درجة سواء: فالرومان المقيمون لا يخضعون للضرائب، ويعفى سكان الإسكندرية وأحيانًا سكان المدن الإغريقية، ووقع العبء الأكبر على الفلاحين المصريين فدفعهم لإهمال الأرض والهروب.

الطائفة	المركز القانوني	تفصيلات
الرومان	طائفة المواطنين الرومان	المهاجرون الحاملون للجنسية قبل الفتح وقليلون لعدم سماح الأباطرة بالهجرة خوفًا من جالية كبيرة، وطائفة المتجنسين من الإغريق والفرس واليهود وبعض المصريين المتأغرقين وكان الحصول عليها عزيزًا، وطائفة المجندين الذين يمنحهم القانون الجنسية لالتحاقهم بالجيش بشروط خاصة
الإغريق	إغريق المدن الحرة احتفظوا بمركزهم	إغريق خارج المدن الحرة يرى جمهور الباحثين أن الرومان اعتبروا كل سكان مصر مصريين باستثناء المواطنين الرومان ومواطني المدن الحرة وبعض الأقليات فكان الإغريق خارج المدن الحرة في نفس مستوى المصريين
المصريون	الغالبية العظمى	سكان الحضر ومعظمهم من المتأغرقين المستفيدين من النظم البلدية المستحدثة في عواصم الأقاليم، وسكان الريف وهم الغالبية المحرومة من تطبيق النظم البلدية حتى بداية القرن الرابع الميلادي، وظل مركزهم القانوني على ما كان في الدولة البطلمية من حرمان من الحقوق السياسية وتولي الوظائف العامة إلا أحطها، ونظر الرومان إليهم كممولي

ضرائب يسخرون في الزراعة واعتبروهم أجانب مستسلمين لا يسمح لهم بالاحتفاظ بنظمهم المحلية ويحرمون من الحقوق السياسية لكنهم سمحوا لهم بتطبيق قواعد قانونهم المحلي (الفرعوني الناتج عن تفاعله مع الإغريقي في ظل البطالمة)

دستور كراكلا (٢١٢ م) منح الجنسية الرومانية لجميع الأجانب الأحرار المقيمين في الإمبراطورية (هدف أساسًا لإخضاعهم لضريبة الميراث لأغراض مالية) لكنه لم يقض نهائيًا على التفرقة إذ حرم الأرقاء والبرابرة من المواطنة، وأثار خلافًا حول أثره على المصريين كأجانب مستسلمين، والرأي الذي يعتنقه جمهور الشراح أن عبارة **«عدا الأجانب المستسلمين»** لا تصرف إلى استثناء المصريين من اكتساب الجنسية بل إلى استثنائهم من الانتماء للنظم البلدية مع إصلاح نظمهم الخاصة وعدم السماح بالاحتفاظ بجنسياتهم القديمة بجانب الرومانية، والقول بتطبيق القانون الروماني عليهم بعد الدستور لا يدل على اكتسابهم الصفة الرعوية لأنه كان مفروضًا عليهم وهذا يتنافى مع الحقيقة الثابتة بأن الرومان سمحوا للمصريين بالتعامل طبقًا لعاداتهم وقوانينهم المحلية.

واستمر تعدد الديانات: المصريون يعبدون آلهتهم الموروثة ويشاركهم الإغريق خارج المدن الحرة، وإغريق المدن الحرة يعبدون آلهتهم، واتبع الرومان سياسة التسامح الديني وعملوا على إضعاف نفوذ الكهنة بالإقلال من امتيازاتهم وإخضاعهم لرقابة دقيقة وفقدت المعابد استقلالها وخضعت للسلطة المدنية. والمسيحية دخلت مصر مبكرًا وتزايد عدد المسيحيين في الإسكندرية بنهاية القرن الثاني ثم انتشرت حتى أصبحوا غالبية السكان في القرن الرابع، وأذاق الأباطرة المسيحيين ألوان العذاب (حرب سبتميموس سيفريوس ٢٠٧، ومحاولة نيكيوس بمرسوم يوجب تقديم القرابين للآلهة، وذروة العذاب على يد دقلديانوس ٣٠٣) ولم يمنع ذلك انتشارها بل ساعد في فترات الهدوء، وانتهى الاضطهاد بـ **مرسوم ميلان (٣١٣)** الذي أصدره قسطنطين وحليفه ليكينيوس وأعطى الجميع حرية اختيار الدين، وأصبح قسطنطين أول إمبراطور مسيحي (٣٢٤) وصارت المسيحية الديانة الرئيسية ثم الوحيدة.

٢ أنظمة القانون العام – نظام الحكم والإدارة

اتبع الرومان سياسة التوزيع الثنائي للسلطة بين الإمبراطور ومجلس الشيوخ فتنشأ خلافات انتهت بمبادئ التسوية (٢٧ ق.م وتأكدت ٢٣) التي قسمت الإمبراطورية إلى أقاليم للإمبراطور (المضطربة والجديدة) وأقاليم لمجلس الشيوخ (الهادئة) وأقاليم ملكًا خاصًا

للإمبراطور. وكانت مصر **ملكًا خاصًا للإمبراطور** يحكمها حكمًا مطلقًا لا يخضع لأحد سواه لأهميتها الحربية والاقتصادية وحاجتها للثروات والاضطرابات، ويحكمها بنائب يختاره من رجاله يحمل لقب **حاكم مصر** يستمد سلطته منه مباشرة وله تعيينه وإبقاؤه أو عزله دون الالتزام بمدة معينة خلافًا لسائر حكام الولايات.

سلطات الوالي: الوالي هو حاكم مصر المباشر ونائب الإمبراطور ويخضع له مباشرة، يختاره الإمبراطور وله إبقاؤه أو عزله في أي وقت، ويقيم في الإسكندرية. وتمتع بسلطات مطلقة يحدها خضوعه لرقابة الإمبراطور وإمكان التظلم له، وهو قمة الهرم الإداري فيعين كبار الموظفين المعاونين لكن للإمبراطور الحق في تعيين كبار الموظفين في بعض الإدارات الهامة كالعدل والمالية، ويحدد الإمبراطور قيمة الضرائب الكلية الواجب جبايتها ويشرف الوالي على جبايتها ونقلها لروما ويلتزم بإعفاءات الإمبراطور ويشرف على إنفاق الدخل، وكان القائد الأعلى للجيش الروماني في مصر ثم اقتصرت سلطته على الإشراف على التجنيد وإقرار النظام والنظر في المسائل الشخصية للجنود، وله اختصاص قضائي بالفصل في المدنية بنفسه أو بمجلس قضائي أو بتفويض رجال الإدارة والجنائية المتعلقة بالجرائم العامة، وله توقيع عقوبة الموت والعمل في المناجم.

النائب القضائي: مستشار قانوني للوالي يستشيره في أحكامه وينيبه في المدنية دون الجنائية، ورقيب على الوالي ويحل محله بعد وفاته بلقب نائب الوالي.

المشرف على المالية: كيوكيتس مهمته الإشراف المالي ولم تعد وظيفته ذات أهمية لتركيز السلطات المالية في يد الوالي.

مراقب الحسابات الخاصة: إيديوس لوجوس للإشراف على موارد الخزانة غير المادية كتحصيل الغرامات والمصادرات وإدارة الأراضي المصادرة، ويختص بما يزيد من إيرادات الدولة غير المنظمة وله اختصاص قضائي في قضايا الضرائب.

رئيس إدارة الأديان: نائب يشرف على المعابد والكهنة، موظف مدني يسمى الكاهن الأكبر للإسكندرية وسائر مصر، وأحكمت روما قبضتها على الكهنة عن طريقه لكونهم مبعث الحركات القومية.

حكام المناطق: قسمت البلاد إلى الدلتا ومصر الوسطى والصعيد، يرأس كل منطقة نائب روماني من طبقة الفرسان يختص بالإدارة فقط ويتبع الوالي ويقدم له تقارير.

الإدارة المحلية ظل التقسيم الإداري على ما كان في العهد البطلمي (أقاليم ومديريات ومراكز وقرى) مع المدن الإغريقية. فالمدن الإغريقية الحرة: أبقى الرومان للإغريق مدنهم (نقراطيس والإسكندرية وبطلمية) وأضافوا باريتونيون (مرسى مطروح) وأنتينوبوليس (قرب ملوي)، وتمتعت هذه المدن ما عدا الإسكندرية بنفس نظام الحكم البطلمي وكانت لا تخضع في إدارتها لرجال الإدارة المحلية. والإسكندرية: ألغى الرومان مجلس الشيوخ بها ولم يبق لمجلس الشعب إلا انتخاب الحكام المشرفين على الإدارة المحلية، واعتبرها الرومان المدينة الثانية في الإمبراطورية. والأقاليم الأخرى: يرأس كل مديرية قائد يسمى الستراتيجوس يختار من الإغريق أو المصريين المتأغرقين ويستمر ثلاث سنوات، ويختص بالإشراف العام على شؤون المديرية والفصل في بعض القضايا بتفويض من الوالي وتنفيذ أوامره، وبجانبه كاتب ملكي يعين لثلاث سنوات أيضًا يحل محله عند غيابه. ونظام الوظائف العامة صار تكليفًا مفروضًا على القادرين يتولونها دون مقابل أو بمقابل زهيد ولا يملك المكلف رفضها فأدى لإفقار الطبقة المتوسطة وإضعاف الإغريق.

٣ أنظمة القانون الخاص والقضاء

الشخصية القانونية والمرأة: أخضع القانون البطلمي المرأة لنظام الوصاية الدائمة، وتشير وثائق العهد الروماني إلى أنها كانت ترفع الدعوى باسمها وتتعاقد كمشترية دون توقيع وصيها. والرومان أخضعوا المرأة المصرية للوصاية الدائمة لكنهم تأثروا بالقانون المصري فاعترفوا بسلطة الأم على أولادها مما جعلها أهلًا للقيام بدور الوصي، وحارب الأباطرة هذا الاتجاه فصدر دستور ٢٢٤ يحرم المرأة من دور الوصي، وصدرت قوانين جوليا في عهد أغسطس متضمنة امتياز الأولاد الذي بمقتضاه تتحرر المرأة من الوصاية إذا أنجبت عددًا معينًا من الأولاد وطبق على المصريات.

ابن الأسرة: بمقتضى القانون الروماني كان لرب الأسرة سلطة دائمة مطلقة على الأولاد وأموالهم، ثم تأثر القانون الروماني بالمصري والفلسفة الإغريقية والمسيحية واتجه للتغيير فاعترفوا للعبيد ببعض الاستقلال المالي وبالحق في تكوين أسرة وإجراء تصرفات قانونية، وتأثر الرومان بالمصريين في تسهيل إجراءات العتق فأصبح للعبد تحرير نفسه عن طريق دفع فدية يتفق عليها مع مالكه.

نظام الأسرة في العصر الروماني الزواج: عرف المصريون تعدد الزوجات وبقي حقًا قانونيًا في العهد الروماني وإن صار نادرًا ثم حرمته الدساتير الرومانية. وعرفوا الزواج من المحارم وبقي في العهد الروماني حتى بعد الدساتير المحرمة وانتشار المسيحية، ولم يلغ صراحة إلا بمقتضى دستور زينون (٤٧٥). وكان الاتفاق على الزواج يتم غالبًا بين طالب الزواج ووالد الفتاة، أما الولد فلا بد لصحة زواجه من موافقته.

واجبات الزوجين: الزوجة تلتزم بالإخلاص وإلا تعرضت لجزاء جنائي أو لما نص عليه العقد، والزوج يلتزم بالإنفاق على زوجته واستمرت عادة تضمين العقد النص على ذلك رغم تحريم الأباطرة على الأزواج التعهد لزوجاتهم بالنفقة السنوية.

الطلاق: كان يجوز للزوج المصري والإغريقي حل عقد النكاح به دون أسباب مع التزامات مالية على المطلق. فقبل المسيحية أعطى القانون الروماني للزوجين الحق في إنهاء الزواج بالطلاق دون أسباب واعتبره متعلقًا بالنظام العام واختفت الشروط المقيدة لحق الطرفين. وبعد صيرورة المسيحية الدين الرسمي قيد الأباطرة حق الطلاق ووضعوا أسبابًا معينة ويفقد المتسبب حقوقه.

وفاة أحد الزوجين: تنحل بها العقدة، وللزوجة عند وفاة الزوج حق استرداد بائنتها، وجرت العادة على تقرير رهن عام على أموال الزوج لصالح الزوجة تستوفي منه قيمة بائنتها، وتأثر القانون الروماني بالمصري فاعترف للأم بحق الولاية أو الوصاية على الأبناء القصر بعد وفاة الأب.

الإرث: يؤول لأولاد الميت بنين وبنات فإن لم يوجد فللأب ثم للإخوة ثم لأولادهم، والوارث لا يلتزم من ديون الميت إلا بقدر ما آل إليه من حقوق. وأثر القانون المصري في الروماني الذي كان يتحمل الوارث بمقتضاه كل ديون التركة ثم تغير فأصبح لا يسأل إلا بقدر ما آل إليه.

الوصية: عرف المصريون نظامها مبكرًا ولا محل للقول بأنهم عرفوها عن طريق الرومان، وكان الموصي حرًا يوصي بجزء أو بماله كله لوارث أو غيره، ويشترط لصحتها في العصر الروماني الكتابة مع ذكر أسماء الشهود وتوقيعاتهم وتوقيع الموصي.

نظام الملكية استمرت صور الملكية البطلمية في بداية العصر الروماني مع التغيير الذي اقتضته الأوضاع. فأراضي الدولة صارت البلاد جزءًا من أملاك الشعب الروماني وللإمبراطور حق السيادة عليها، وتشمل الأراضي الملكية للبطالمة والمصادرة والجديدة، وتستغل بإعطائها للفلاحين مزارعة (المزارعون الملكيون) أو بتأجيرها بالمزاد. وأراضي الإمبراطور: ملك أباطرة الرومان أراضي في مصر ملكية خاصة استغلت بإدارة خاصة وأحيانًا بأساليب استغلال أراضي الدولة. وأراضي المعابد والكنائس: سلب الرومان الكهنة حق الإشراف على أراضي المعابد وضموها لأراضي الدولة واكتفوا بالإنفاق على المعابد من نتاجها عن طريق موظف مدني،

وبعد انتشار المسيحية صارت للكنائس والأديرة ممتلكات خاصة آلت إليها بالهبات وتدار بالتأجير بواسطة المدير المالي التابع للبطريركية. والأراضي المملوكة ملكية فردية: سعى الأباطرة للتوسع في نشرها اعتقادًا بأن ذلك يزيد إنتاج الأرض وإيرادات الدولة فشجعوها مما أدى لاختفاء الملكيات الصغيرة ونشوء الكبيرة. وأثر القانون المصري في الروماني يتمثل في نقل الروماني لنظام **السجل العيني** فأصبحت الملكية لا تنتقل إلا بعد إشهار التصرف الناقل للملكية العقارية في السجل الخاص. وأثر الروماني في المصري يتمثل في التوسع في الملكية الفردية فعدل أغسطس الإقطاعات العسكرية بمنح المنتفعين ملكية الرقبة أيضًا فصارت تامة، وعمل الأباطرة على بيع أملاكهم وأملاك الدولة بأسعار زهيدة ورمزية. ونظام التقادم: أخذ المصري من الروماني نظام التملك بمضي المدة، وأصدر الأباطرة دساتير لتنظيمه منها فتوى سبتيموس (١٩٩) بشأن التقادم الطويل، ودستور جورديان الذي اشترط حسن النية إلى جانب المدة الطويلة.

السلطة القضائية نظم الرومان القضاء على أساس مراعاة تعدد الجنسيات والقوانين، وأهم ما يميزه الاعتراف باختصاص قضائي لبعض الموظفين الإداريين. **الوالي**: القاضي الأعلى ورئيس السلطة القضائية، يختص بالمدنية والجنائية، ويباشر اختصاصه بنفسه كجهة استئنافية، ويرأس محكمة الإسكندرية ويقوم بجولة سنوية وكثيرًا ما يستعين بنائبه القضائي. **كبار الموظفين**: لبعضهم اختصاص قضائي كالحاكم القضائي الذي يختص بتعيين الأوصياء ومحاسبتهم. ومصادر القانون: سار الرومان على نهج البطالمة فسمحوا لأفراد كل طائفة بتطبيق قانونهم، واستمر التعدد حتى قانون كراكلا الذي منح الجنسية للجميع فطبق القانون الروماني نظريًا. ومصادرها: **شرائع القوميات** (فطبق الرومان على المصريين قانونهم واستمر إغريق المدن على قانونهم واليهود على شريعتهم والرومان على القانون الروماني، وعمليًا استمر تطبيق بعض النظم والأعراف المصرية حتى بعد كراكلا)، و**التشريع** (سلطته بيد الإمبراطور يمارسها بمراسيم موجهة للحكام والولاة، وأصدر الأباطرة مراسيم في القانون العام والخاص)، و**القضاء** (للإمبراطور سلطة قضائية يفصل فيما يعرض عليه كجهة عليا، وأحكامه سابقة قضائية يطبقها القضاة على النزاع المماثل).

الباب الرابع القانون المصري في العصر الإسلامي

كان الفتح الإسلامي لمصر على يد **عمرو بن العاص (٦٤١ م)** ومنذ ذلك الحين طبقت الشريعة الإسلامية كقانون ملزم على كافة المنازعات والأقضية، وظل الحال كذلك حتى عهد محمد علي الذي بدأ اقتباس بعض أحكام القانون الفرنسي، ثم انحسر تطبيق الشريعة

ليقتصر على الأحوال الشخصية، ومنذ انتهاء الحرب العالمية الأولى تقاسمت القوانين الأجنبية البلاد العربية (اللاتيني المتمثل في الفرنسي والأنجلوسكسوني) إلى جانب القانون الإسلامي الذي ضاق مجال تطبيقه، وحاليًا تطالب الصحوة الإسلامية بالعودة إلى تطبيق الشريعة حتى صارت **دستوريًا المصدر الرئيسي للتشريع في مصر** .

١ أسباب العدول عن تطبيق الشريعة

ازدياد النفوذ الأجنبي: الاحتلال الفرنسي ثم البريطاني، وكان الأول أسبق في فرض ثقافته القانونية وترك ذيولًا بشرية وثقافية أولعت بتقليد الأجانب والأخذ من فقههم قبل الرجوع للشريعة.

الحرب النفسية على الشريعة وعلمائها: اتهامها بالجمود والتخلف وتضييق الخناق على خريجي الأزهر والعمل على انسلاخ المجتمع من شريعته.

انتشار الدراسات القانونية الوضعية: وضمان مستقبل دارسيها بينما تقلص دور الشريعة إلا في الأسرة.

التهاون في الالتزام بأحكام الشرع: وتشجيع المصالح الاقتصادية القائمة على الربا والغرر فتكونت عادات وتقاليد أبت الخضوع لشرع الله.

التعصب المذهبي: من بعض العلماء لمذهب دون غيره.

٢ أسباب العودة إلى شريعة الله

زوال العوامل السابقة: فزوال النفوذ الأجنبي وظهور الوجه الإسلامي للشخصية المصرية العربية بعد الاستقلال والإحساس بضرورة العودة للاستقلال الفكري بالارتباط بالتراث القانوني المتمثل في الفقه الإسلامي فتطبيق الشريعة استرداد للذات العربية والإسلامية.

MARA 01105405478

انتشار الدعوة إلى التطبيق: والإحساس بأهميته فارتفع صوتها حتى عند غير المسلمين (كمؤتمر لاهاي ١٩٣٨ بمشاركة علماء الأزهر وتقديم أبحاث تبرز سمو الشريعة، ومؤتمر المحامين الدولي ١٩٨٤ الذي أوصى بأن تتبنى جمعية المحامين الدولية الدراسة المقارنة للشريعة الإسلامية، ومؤتمر القانون المقارن في لندن ١٩٥٠ الذي اعترف بالشريعة كدعامة هامة من دعائم القانون المقارن، وعقد في العالم الإسلامي عدة مؤتمرات كان لها أثر على دساتير العالم الإسلامي التي نصت على اعتبار الشريعة مصدرًا رئيسيًا لتشريعاتها).

الاهتمام بالدراسات الشرعية المقارنة: للفقه الإسلامي سواء بين المذاهب أو بين الشريعة والقوانين الوضعية لمعرفة مدى موافقة أو مخالفة القوانين لأحكام الشريعة والبحث عن النظام القانوني المتفق مع الشرع وإبراز الفن التشريعي للفقه الإسلامي.

الرغبة في وحدة الأمة العربية والإسلامية: فخضوع العالم الإسلامي لثقافات متعددة وقوانين مستمدة من نظم متباينة أدى لتفتيت الكيان الفكري، ولن تكون هناك وسيلة للوحدة كتلك القائمة على الوحدة الثقافية خاصة القانونية، ولن يتحقق ذلك إلا بتطبيق شرع الله، فالوحدة القانونية هي السياج الحامي للغة والدين والدرع الحامي للأمة، وبقاء الثقافة الأجنبية رمز للتبعية وكل قانون أجنبي كائن غريب على جسم المجتمع الإسلامي.

٣ خصائص التشريع الإسلامي

الخصيصة	المضمون	آثارها
ربانية التشريع	فمصدره وحي من عند الله بخلاف الوضعية من صنع البشر، ومنهجه لم يأت بإرادة فرد أو طبقة أو حزب إنما بإرادة الله التي أرادت الهدى والنور والرحمة للإنسانية فالمشرع الوحيد هو الله	براءة التشريع من التناقض والاختلاف بخلاف الوضعية، وبراءته من التحيز والهوى لأنه نظام وضعه رب الناس لكل الناس ولا يتأثر بالزمان والمكان، والخضوع لشرع الله كمال العبودية له إذ أخطر أنواع العبودية الخضوع لإنسان مثله، والخضوع له يقوم على الانقياد والطاعة والتقديس

		انطلاقًا من الإيمان المطلق بأمر الله مما يستتبع حسن القبول والمسارعة للتنفيذ
عمومية التشريع	العموم الزماني فهو غير محدد بزمان بل الشريعة الخالدة التي قدر الله بقاءها حتى تقوم الساعة، والعموم المكاني فهو غير محدد بمكان ولا أمة بعينها فهي رسالة عامة تخاطب كل الأمم والأجناس، والعموم التشريعي فينظم حياة الإنسان في جميع مجالاته: للفرد في صلته بربه (العبادات) وسلوكه الخاص والعام، وللأسرة (الزواج والطلاق والنفقات) وهو الأحوال الشخصية، وللمجتمع في علاقاته المدنية والتجارية، والعقوبات (الحدود والقصاص والتعازير) وهو التشريع الجنائي، ومبادئ عامة لتنظيم علاقة الحكومة بالمحكومين وهو القانون الدستوري، وما ينظم العلاقة الدولية في السلام والحرب وهو القانون الدولي	نفذت بتشريعاتها إلى عمق المشكلات لأنها من صنع خالق البشر
واقعية التشريع	تناسبه مع واقع الفطرة التي فطر الله الناس عليها فلم يحرم شيئًا يحتاج إليه الإنسان ولم يبح شيئًا يضره: في الأسرة راعى قوة الدوافع الجنسية فشرع الزواج وأباح الطلاق عند تعذر الوفاق، وفي الاجتماعي والمدني راعى فطرة حب التملك فأقر الملكية الفردية وقيدها بما يخدم مصلحة المجتمع كالزكاة فلم يحرمها كالمنهج الشيوعي ولم يطلقها على حساب المجتمع كالمنهج الرأسمالي، وفي العقوبات عملت على تطهير المجتمع واقتضت الواقعية ضرورة العقوبات (الحدود والقصاص والتعازير) لحفظ مسيرة المجتمع وأمنه	—
الجمع بين الثبات	فجمعت في تناسق مبدع بين ما يجب أن يخلد وما ينبغي أن يخضع لتغير الزمان: فالثبات	الجمع بينهما في أحكام تجمع بين الثبات والمرونة كأصل 58 —

MNADA of Books

والمرونة

والخلود يلحق شرائع الإسلام القطعية الممثلة لكليات الدين كالحدود والقصاص والميراث والمحرمات اليقينية كقتل النفس والزنا والسرقة ولا يجوز لأي فرد أو هيئة إلغاء أو تعطيل هذه الأحكام لأنها الوحدة الفكرية الدائمة للمجتمع المسلم، والمرونة تلحق الأحكام الجزئية وفروعها العملية التي قام فيها العرف لعدم وجود دليل يحكمها فقواعد الشريعة لها من العموم ما يتسع لحاجات الجماعة مهما طالت الأزمان

الشورى (الثبات في حتمية وجود المبدأ والمرونة في عدم تحديد شكل معين لإعماله فينفذه المؤمنون بالصورة المناسبة لحالهم وأوضاعهم) والحكم بالعدل (الثبات في وجوب الحكم به والمرونة في عدم الإلزام بشكل معين للقضاء والتقاضي وكل ذلك متروك لولي الأمر وأهل الحل والعقد ما دام الغرض إقامة العدل ورفع الظلم)

٤ مزاعم المعارضين وتفنيدها

١ **مزعم أن العودة تمثل خطرًا على غير المسلمين** تفنيده: الإسلام يحكم علاقته بهم بمبدأ البر والقسط إذا لم يقاتلوا المسلمين، وأمر بعدم مجادلة أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن وأباح مواكلتهم والزواج من محصناتهم، وكفل لهم حقوقًا: **حرية العقيدة** (فالإسلام يرفض الإكراه استنادًا لقوله تعالى: «لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۖ قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ» ، والتاريخ لم يعرف شعبًا مسلمًا حاول إجبار أهل الذمة على الإسلام وصان الإسلام معابدهم وشعائرهم)، و**حماية النفس والمال والعرض** (فأي اعتداء على حقوقهم اعتداء على المسلمين لأنهم في ذمتهم، وحرم ظلمهم وقال الرسول: «ألا من ظلم معاهدًا أو انتقصه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئًا بغير طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة» ، وقرر حماية أموالهم حتى ما لا يصب عقيدتهم كالخمور والحرير في يد المسيحي)، و**كفالة العيش** (فضمن لهم العيش الكريم تأمينًا من العجز أو الشيخوخة أو الفقر لأنهم رعية الدولة الإسلامية، ومثال ذلك قصة عمر بن الخطاب الذي أمر بالإنفاق على شيخ يهودي قائلًا ما أنصفناه إذ أخذنا منه الجزية شابًا ثم نخذله عند الهرم)، و**المساواة القانونية أمام القانون** (ومثالها قصة عمر مع ابن عمرو بن العاص عندما ضرب ابن القبطي حيث قال: «متى استعبدتم الناس وقد خلقتهم أمهاتهم أحرارًا»).

٢ **مزعم أن التطبيق رجعية إلى الوراء** تفنيده: الزعم لا يخلو من مغالطة فالقانون المدني الحالي ينتمي لقانون نابليون (وضع منذ حوالي قرنين) ويتضمن قواعد القانون الروماني السائد قبل الشريعة، فلماذا يعد تطبيق قواعد قديمة جدًا تطورًا وتطبيق الشريعة تخلفًا؟ والعبرة ليست بالقديم أو الجديد بل بالصالح منهما والدعوة للحق والعدل والفضيلة.

٣ **مزعم أن عقوبات الشريعة ذات طابع وحشي** تفنيده: الزعم ظاهره الرحمة وباطنه العذاب فالطبيب يعمل مبضعه رحمة بالمريض، والمدنية الحديثة تقر عقوبة الإعدام، وهذه العقوبات طبقت ثلاثة عشر قرنًا ومعدلات الجريمة منخفضة في البلاد التي تطبق شرع الله.

٤ **مزعم أن التطبيق يجعل مصر دولة دينية** تفنيده: لا أساس له فهناك دول دينية كالفاتيكان وإسرائيل تتعامل معها الدول على أساس المصالح المشتركة، ودول كالسعودية تطبق الحدود الإسلامية ولم يؤثر ذلك على علاقاتها.

٥ **مزعم أن القانون الأصلح هو المستمد من عرف الناس** تفنيده: أحكام الشريعة من عند الله ولم تتبن من الأعراف إلا ما يتواءم مع مبادئها، والعرف قد يكون في غير صالح الشعب كاعتياد شرب الخمر والتعامل بالربا، والتشريع الوضعي قد يعبر عن إرادة الحاكم أو مصالح طبقة بخلاف شريعة الله التي أنزلها العليم الخبير لتحقيق مصالح عباده جميعًا.

MARA 01105405478

MNARA

تعلّم بذكاء... قُد بقوة

السلسلة الأكاديمية الشاملة – مقررات الفرقة الأولى

دليل مذكرات السلسلة المعتمدة

★ **تاريخ القانون** — هذا المقرر الحالي

- علم الإجرام والعقاب — متاح بالتطبيق
- القضايا الفقهية المعاصرة — متاح بالتطبيق
- مصطلح الحديث — متاح بالتطبيق
- تاريخ التشريع — متاح بالتطبيق

تحت إشراف فريق عمل المنارة القانونية

الفرقة الأولى

حمّل الآن | Google Play

0110 540 5478